

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра международного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Б1.О.23

год набора - 2024

Код и наименование направления подго- товки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная, заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО)
Квалификация:	бакалавр

Программа утверждена на заседании кафедры международного права от «18» марта 2024 года, протокол № 7.

Авторы:

Ануфриева Л.П. – доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Батырь В.А. – кандидат юридических наук, профессор кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Гуласарян А.С. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Захарова Л.И. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Ильинская О.И. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Кожеуров Я.С. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Лебединец И.Н. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Соколова Н.А. – доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Теймуров Э.С. – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина

Рецензент:

Козик А.Л. – к.ю.н., советник по правовым вопросам Региональной делегации МККК в России, Беларуси и Молдове

Международное право: рабочая программа дисциплины (модуля) / Л.П. Ануфриева [и др.] - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью дисциплины (модуля) «Международное право» является формирование у обучающегося системных представлений о сущности международного права, его функциях и роли в регулировании международных отношений, закономерностях и факторах его создания и развития, а также профессиональных умений и навыков по толкованию и применению норм международного права в различных областях профессиональной деятельности юриста.

Задачами дисциплины (модуля) «Международное право» являются:

- формирование понимания основных категорий международного права – в частности, понятие, особенности, система, субъекты, принципы, источники международного права;
- изучение принципов и норм, а также практики их применения, по основным отраслям международного права;
- формирование навыков подготовки юридических документов в области международного права на русском и иностранных языках;
- подготовка к экспертно-консультационной деятельности в области международного права.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Международное право» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как: «История государства и права зарубежных стран», «Иностранный язык», «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное право», «Судостроительство и правоохранительные органы», «Конституционное право зарубежных стран».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины «Международное право» обучающийся должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями:

- **универсальные компетенции (УК)**

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

- общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-4: Способен профессионально толковать нормы права

ОПК-6: Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов

Разделы дисциплины	Коды и наименования формируемых компетенций	Индикаторы достижения компетенций
Раздел 1. Международное право – общая часть	УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный язык
	УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	ИУК 5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения
	ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
	ОПК-4: Способен профессионально толковать	ИОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профес-

	вать нормы права ОПК-6: Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	сиональной юридической деятельности ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов
Раздел 2. Международное право – особенная часть	УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках ИУК 4.5 Демонстрирует умение выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный язык
	УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	ИУК 5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
	ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
	ОПК-4: Способен профессионально толковать нормы права	ИОПК 4.2 Владеет навыками применения различных способов толкования ИОПК 4.3 Владеет навыками по разъяснению норм права
	ОПК-6: Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.3 Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов

В результате освоения дисциплины «Международное право» обучающийся сможет:

знать:

предмет международного права, его основные особенности, источники и систему; содержание международных правоотношений; роль международного права в регулировании международных отношений; основные теории взаимодействия и основные формы согласования международного и внутригосударственного права; историю становления международного права; периодизацию развития международного права; виды и основные характеристики субъектов международного права; признаки государства, понятие суверенитета государства, понятие и виды государственной юрисдикции; понятие и признаки международной межправительственной организации; теории признания государств; основания, виды и порядок правопреемства в международном праве; юридическое содержание основных принципов международного права, источники принципов, их отличия от других норм международного права; понятие, виды, структуру и форму международных договоров; сущность и содержание основных понятий, институтов права международных договоров; теорию и практику подготовки и заключения международных договоров; понятие, классификацию, признаки и роль международных организаций; элементы правового статуса, компетенцию и основные направления деятельности международных организаций; организационную структуру, полномочия главных и вспомогательных органов ООН, а также ее специализированных учреждений; понятие международного спора и ситуации, их виды, способы разрешения споров; понятие и особенности международной ответственности, понятие и элементы международно-противоправного деяния, содержание, порядок и способы имплементации международной ответственности; универсальные и региональные механизмы международной защиты прав человека; основные положения международных документов в области прав человека; основы внешней политики РФ; систему, функции и полномочия внутригосударственных и зарубежных органов внешних сношений РФ; порядок назначения главы дипломатического представительства и консульского учреждения; дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты; понятие и виды международной безопасности и международно-правовые средства ее обеспечения; современные системы коллективной безопасности на универсальном и региональном уровнях, организационные и правовые основы обеспечения их функционирования; международно-правовые основы разоружения; режим нераспространения ядерного оружия; направления сотрудничества России и США в области разоружения; основные положения доктрин и концепций и стратегий безопасности РФ; специфику предмета, специальные (отраслевые) принципы, систему (подотрасли) международного экономического права, его соотношение с общим международным правом; понятие международного морского права, историю его развития, источники; правовой режим морских пространств; направления деятельности ИМО; понятие и виды территорий; правовые режимы территорий и договоры, их устанавливающие; основания и способы изменения террито-

рий; предмет регулирования, источники, принципы; правовой режим космического и воздушного пространств; источники, принципы, направления, формы и виды международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью; признаки международных преступлений и преступлений международного характера; предмет, источники, содержание принципов международного гуманитарного права; классификацию вооруженных конфликтов, правовой статус участников вооруженных конфликтов; систему защиты жертв вооруженных конфликтов и гражданских объектов; понятие, принципы и источники международного экологического права; понятие международного процессуального права, его основные принципы.

уметь:

оперировать понятиями и категориями международного права; анализировать, толковать и применять правовые нормы в строгом соответствии с положениями международных договоров и национального законодательства в связи с реализацией международного права во внутригосударственной сфере; применять международные договоры в судебной практике; правильно разрешать вопросы, связанные с правопреемством государств в отношении государственных долгов и государственной собственности, международных договоров, гражданства; аргументировать и ясно излагать позицию по вопросам признания или непризнания новых государств или образований; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами права международных договоров; осуществлять правовую экспертизу проектов международных договоров; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проектам международных договоров; правильно составлять проекты международных договоров; выявлять обстоятельства, способствующие несоблюдению принятых государством договорных обязательств; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике несоблюдения договорных обязательств; анализировать, толковать и применять нормы актов международных организаций; правильно квалифицировать международные споры, их предмет, стороны; ориентироваться в выборе различных средств разрешения международных споров, выбирать наиболее приемлемые из них; составлять процессуальные и иные юридические документы, меморандумы и контрмеморандумы; анализировать судебную практику международных судебных учреждений; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам разрешения международных споров; квалифицировать деяния субъектов международного права в качестве международно-противоправных, определять последствия международно-противоправного деяния, способ и форму возмещения вреда, содействовать выявлению и пресечению противоправного поведения, обеспечению и защите прав и интересов Российской Федерации, защите прав и интересов ее граждан и юридических лиц; анализировать факты, свидетельствующие о нарушении международных обязательств государств в области прав человека, и возникающие в связи с ними правовые отношения; давать квалифицированные юридические заключения и консультации относительно исчерпания внутренних средств правовой защиты прав че-

ловека; правильно составлять и оформлять индивидуальные обращения в международные контрольные органы или международные судебные учреждения; анализировать факты, представляющие угрозу международной безопасности, и возникающие в связи с ними правовые отношения; квалифицировать международные преступления и преступления международного характера; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам борьбы с международной преступностью, правовой помощи, в том числе по вопросам выдачи (экстрадиции); квалифицировать вооруженные конфликты, определять правовой статус их участников; использовать установленные процедуры в процессе реализации трансграничных проектов и осуществления международного природоохранного сотрудничества.

владеть:

международно-правовой терминологией; навыками поиска, анализа и толкования международных договоров и документов; навыками работы с текстами международных договоров и иных международных документов применительно к осуществлению норм международного права в национальной правовой системе; навыками анализа правоприменительной практики в вопросах взаимодействия международного и внутригосударственного права; навыками работы составления проектов международных договоров; методикой разрешения различных международных споров; приемами дипломатической защиты граждан и юридических лиц; навыками анализа правоприменительной практики международных контрольных органов и международных судебных учреждений по защите прав человека.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общий объем дисциплины (модуля) «Международное право» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестация - экзамен.

2.1 Тематические планы

Тематический план для очной формы обучения, для очной формы ускоренного обучения на базе среднего профессионального образования

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоемкость (в академических часах)	Технология образовательного процесса¹	Формы текущего контроля²
----------	--	-------------	---	---	--

¹ Преподавателем могут использоваться и иные образовательные технологии.

² По выбору преподавателя по согласованию с заведующим кафедрой могут использоваться и иные формы текущего контроля

			Лек- ции	Прак- ти- ческие занятия	СР		
РАЗДЕЛ I. Международное право: общая часть							
1	Понятие, предмет, система и источники международного права	3	2	2	1	лекция-презентация, дискуссия, решение задач	эссе и рефераты, тестирование
2	Взаимодействие международного и внутри-государственного права	3	2	2	1	лекция-презентация, кейс-стади, работа в малых группах, «мозговой штурм»	коллоквиум, опрос, анализ активности
3	История международного права и его науки	3	-	2	--	дискуссия, работа в малых группах	эссе и рефераты, тестирование, контрольная, опрос, анализ активности
4	Субъекты международного права	3	-	2	--	кейс-стади, работа в малых группах	контрольная, опрос, анализ активности
5	Основные принципы международного права	3	2	2	1	презентация, кейс-стади, «мозговой штурм», работа в малых группах	эссе и рефераты, тестирование, опрос, анализ активности
6	Право международных договоров	3	2	2	1	«дерево решений», мозговой штурм, работа в малых группах	эссе и рефераты, коллоквиум, опрос, анализ активности
7	Право международных организаций	3	2	2	1	кейс-стади, презентации	эссе и рефераты, опрос, анализ активности
8	Мирное разрешение споров	3	-	2	1	кейс-стади, работа в малых группах	эссе и рефераты, тестирование, контрольная, коллоквиум, опрос, анализ активности
9	Ответственность в международном праве	3	-	2	1	кейс-стади, работа в малых	эссе и рефераты, кон-

	ве					группах, творческое задание	контрольная, коллоквиум, опрос, анализ активности
РАЗДЕЛ II. Международное право: особенная часть							
10	Международное право прав человека	3	--	2	1	кейс-стади, решение задач, творческое задание	эссе и рефераты, тестирование, опрос, анализ активности
11	Право внешних сношений	3	-	2	1	работа в малых группах	коллоквиум, опрос, анализ активности
12	Право международной безопасности	3	-	2	1	модельный процесс, кейс-стади	эссе и рефераты, опрос, анализ активности
13	Международное экономическое право	3	-	2	1	кейс-стади, презентации, работа в малых группах	эссе и рефераты, коллоквиум, опрос, анализ активности
14	Международное морское право	3	2	2	1	творческое задание, презентации, работа в малых группах	контрольная, опрос, анализ активности
15	Территория в международном праве	3	2	2	--	работа в малых группах	эссе и рефераты, тестирование, контрольная, анализ активности
16	Международное космическое право	3	-	2	--	презентации, работа в малых группах	эссе и рефераты, анализ активности
17	Международное воздушное право	3	-	2	--	работа в малых группах	тестирование, опрос, анализ активности
18	Международное уголовное право	3	2	2	1	кейс-стади, мозговой штурм, дерево решений, творческое задание	контрольная, коллоквиум, опрос, анализ активности
19	Международное гуманитарное право	3	2	2	1	творческое задание, работа в малых группах	эссе и рефераты, , опрос, анализ активности

							сти
20	Международное экологическое право	3	-		--	творческое задание, кейс-стади, деловая игра	эссе и рефераты, коллоквиум, опрос, анализ активности
21	Международное процессуальное право	3	-		2	творческое задание	деловая игра
	Итого: 108		18	38	16		27 (экзамен)

Тематический план для очно-заочной формы обучения, очно-заочной формы обучения - ГВД

№	Раздел (тема) Дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоемкость (в академических часах)			Образовательные технологии ³	Формы текущего контроля ⁴
			Лекции	Практические занятия	СР		
РАЗДЕЛ I. Международное право: общая часть							
1	Понятие, предмет, система и источники международного права	3	2	4	1	лекция-презентация, дискуссия, решение задач	эссе и рефераты, тестирование
2	Взаимодействие международного и внутригосударственного права	3			1	кейс-стади, работа в малых группах, «мозговой штурм»	коллоквиум, опрос, анализ активности
3	История международного права и его науки	3	-	-	2	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
4	Субъекты международного права	3	-	-	2	конспектирование	опрос
5	Основные принципы международного права	3	2	4	2	презентация, кейс-стади, «мозговой штурм», работа в малых группах	эссе и рефераты, тестирование, опрос, анализ активности
6	Право международ-	3	2	4	2	«дерево реше-	эссе и рефе-

³ Преподавателем могут использоваться и иные образовательные технологии.

⁴ По выбору преподавателя по согласованию с заведующим кафедрой могут использоваться и иные формы текущего контроля

	ных договоров					ний», мозговой штурм, работа в малых группах	раты, коллоквиум, опрос, анализ активности
7	Право международных организаций	3	-	4	1	кейс-стади, презентации	эссе и рефераты, опрос, анализ активности
8	Мирное разрешение споров	3	-	-	2	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
9	Ответственность в международном праве	3	-	2	1	кейс-стади, работа в малых группах, творческое задание	эссе и рефераты, контрольная, коллоквиум, опрос, анализ активности
РАЗДЕЛ II. Международное право: особенная часть							
10	Международное право прав человека	3	-	2	1	кейс-стади, решение задач, творческое задание	эссе и рефераты, тестирование, опрос, анализ активности
11	Право внешних сношений	3	-	2	1	работа в малых группах	коллоквиум, опрос, анализ активности
12	Право международной безопасности	3	-	-	2	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
13	Международное экономическое право	3	-	-	2	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
14	Международное морское право	3	2	2	2	творческое задание, презентации, работа в малых группах	контрольная, опрос, анализ активности
15	Территория в международном праве	3	2	2	2	конспектирование	тестирование
16	Международное космическое право	3	-	-	2	конспектирование	эссе и рефераты
17	Международное воздушное право	3	-	-	2	конспектирование	опрос
18	Международное уголовное право	3	2	2	1	кейс-стади, мозговой штурм, дерево решений, творческое задание	контрольная, коллоквиум, опрос, анализ активности
19	Международное гуманитарное право	3	2	2	2	творческое задание, работа в малых группах	эссе и рефераты, , опрос, анализ активности

							сти
20	Международное экологическое право	3	-	2	2	творческое задание, кейс-стади, деловая игра	эссе и рефераты, коллоквиум, опрос, анализ активности
21	Международное процессуальное право	3	-	-	2	конспектирование	опрос
	Итого: 108		14	32	35		27 (экзамен)

Тематический план для очно-заочной ускоренной формы обучения на базе среднего профессионального образования СПО, очно-заочной ускоренной формы обучения на базе ВО:

№	Раздел (тема) Дисциплины (моду- ля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудо- емкость (в академических ча- сах)			Образователь- ные техноло- гии ⁵	Формы те- кущего контроля ⁶
			Лек- ции	Прак- ти- ческие занятия	СР		
РАЗДЕЛ I. Международное право: общая часть							
1	Понятие, предмет, система и источники международного пра- ва	2	4	2	1	лекция- презентация, дискуссия, ре- шение задач	эссе и рефе- раты, тести- рование
2	Взаимодействие международного и внутри- государственного права	2			1	кейс-стади, ра- бота в малых группах, «мозго- вой штурм»	коллоквиум, опрос, ана- лиз активност- и
3	История междуна- родного права и его науки	2	-	-	1	конспектирова- ние	эссе и рефе- раты, опрос
4	Субъекты междуна- родного права	2	-	-	1	конспектирова- ние	опрос
5	Основные принципы международного пра- ва	2	2	2	1	презентация, кейс-стади, «мозговой штурм», работа в малых группах	эссе и рефе- раты, тести- рование, опрос, ана- лиз активност- и
6	Право международ-	2	2	2	1	«дерево реше-	эссе и рефе-

⁵ Преподавателем могут использоваться и иные образовательные технологии.

⁶ По выбору преподавателя по согласованию с заведующим кафедрой могут использоваться и иные формы текущего контроля

	ных договоров					ний», мозговой штурм, работа в малых группах	раты, коллоквиум, опрос, анализ активности
7	Право международных организаций	2	-	2	1	кейс-стади, презентации	эссе и рефераты, опрос, анализ активности
8	Мирное разрешение споров	2	-	-	1	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
9	Ответственность в международном праве	2	-	2	1	кейс-стади, работа в малых группах, творческое задание	эссе и рефераты, контрольная, коллоквиум, опрос, анализ активности
РАЗДЕЛ II. Международное право: особенная часть							
10	Международное право прав человека	2	-	1	1	кейс-стади, решение задач, творческое задание	эссе и рефераты, тестирование, опрос, анализ активности
11	Право внешних сношений	2	-	1	1	работа в малых группах	коллоквиум, опрос, анализ активности
12	Право международной безопасности	2	-	-	1	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
13	Международное экономическое право	2	-	-	1	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
14	Международное морское право	2	2	1	1	творческое задание, презентации, работа в малых группах	контрольная, опрос, анализ активности
15	Территория в международном праве	2	-	-	1	конспектирование	тестирование
16	Международное космическое право	2	-	-	1	конспектирование	эссе и рефераты
17	Международное воздушное право	2	-	-	2	конспектирование	опрос
18	Международное уголовное право	2	2	1	2	кейс-стади, мозговой штурм, дерево решений, творческое задание	контрольная, коллоквиум, опрос, анализ активности
19	Международное гуманитарное право	2	-	1	2	творческое задание, работа в малых группах	эссе и рефераты, , опрос, анализ активности

							сти
20	Международное экологическое право	2	-	1	2	творческое задание, кейс-стади, деловая игра	эссе и рефераты, коллоквиум, опрос, анализ активности
21	Международное процессуальное право	2	-	-	2	конспектирование	опрос
	Итого: 108		14	32	26		36 (экзамен)

Тематический план для заочной формы обучения (ускоренное на базе ВО), заочной формы обучения (ускоренное – ГВД)

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоемкость (в академических часах)			Технология образовательного процесса ⁷	Формы текущего контроля ⁸
			Лекции	Практические занятия	СР		
РАЗДЕЛ I. Международное право: общая часть							
1	Понятие, предмет, система и источники международного права	2	2	2	4	лекция-презентация, дискуссия, решение задач	эссе и рефераты, тестирование
2	Взаимодействие международного и внутригосударственного права	2			4	кейс-стади, работа в малых группах, «мозговой штурм»	коллоквиум, опрос, анализ активности
3	История международного права и его науки	2	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
4	Субъекты международного права	2	-	-	4	конспектирование	опрос
5	Основные принципы международного права	2	-	-	5	конспектирование	опрос
6	Право международных договоров	2	-	2	4	«дерево решений», мозговой штурм, работа в малых группах	эссе и рефераты, коллоквиум, опрос, анализ активно-

⁷ Преподавателем могут использоваться и иные образовательные технологии.

⁸ По выбору преподавателя по согласованию с заведующим кафедрой могут использоваться и иные формы текущего контроля

							сти
7	Право международных организаций	2	-	-	5	конспектирование	опрос
8	Мирное разрешение споров	2	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
9	Ответственность в международном праве	2	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
РАЗДЕЛ II. Международное право: особенная часть							
10	Международное право прав человека	2	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
11	Право внешних сношений	2	-	-	4	конспектирование	опрос
12	Право международной безопасности	2	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
13	Международное экономическое право	2	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
14	Международное морское право	2	-	2	5	творческое задание, презентации, работа в малых группах	контрольная, опрос, анализ активности
15	Территория в международном праве	2	-	-	4	конспектирование	тестирование
16	Международное космическое право	2	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты
17	Международное воздушное право	2	-	-	4	конспектирование	опрос
18	Международное уголовное право	2	-	-	5	конспектирование	коллоквиум
19	Международное гуманитарное право	2	-	-	5	конспектирование	опрос
20	Международное экологическое право	2	-	-	5	конспектирование	эссе и рефераты
21	Международное процессуальное право	2	-	-	5	конспектирование	опрос
	Итого: 108		2	6	91		9 (экзамен)

Тематический план для заочной формы обучения:

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоемкость (в академических часах)			Технология образовательного процесса ⁹	Формы текущего контроля ¹⁰
			Лекции	Практические	СР		

⁹ Преподавателем могут использоваться и иные образовательные технологии.

¹⁰ По выбору преподавателя по согласованию с заведующим кафедрой могут использоваться и иные формы текущего контроля

				занятия			
РАЗДЕЛ I. Международное право: общая часть							
1	Понятие, предмет, система и источники международного права	3	4	2	4	лекция-презентация, дискуссия, решение задач	эссе и рефераты, тестирование
2	Взаимодействие международного и внутри-государственного права	3			4	кейс-стади, работа в малых группах, «мозговой штурм»	коллоквиум, опрос, анализ активности
3	История международного права и его науки	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
4	Субъекты международного права	3	-	-	4	конспектирование	опрос
5	Основные принципы международного права	3	-	-	4	конспектирование	опрос
6	Право международных договоров	3	-	2	4	«дерево решений», мозговой штурм, работа в малых группах	эссе и рефераты, коллоквиум, опрос, анализ активности
7	Право международных организаций	3	-	2	4	кейс-стади, презентации	эссе и рефераты, опрос, анализ активности
8	Мирное разрешение споров	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
9	Ответственность в международном праве	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
РАЗДЕЛ II. Международное право: особенная часть							
10	Международное право прав человека	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
11	Право внешних сношений	3	-	--	4	работа в малых группах	коллоквиум, опрос, анализ активности
12	Право международной безопасности	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
13	Международное экономическое право	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
14	Международное морское право	3	-	2	4	творческое задание, презентации, работа в малых группах	контрольная, опрос, анализ активности

15	Территория в международном праве	3	-	-	4	конспектирование	тестирование
16	Международное космическое право	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты
17	Международное воздушное право	3	-	-	4	конспектирование	опрос
18	Международное уголовное право	3	-	-	5	конспектирование	коллоквиум
19	Международное гуманитарное право	3	-	-	5	конспектирование	опрос
20	Международное экологическое право	3	-	-	5	конспектирование	эссе и рефераты
21	Международное процессуальное право	3	-	-	4	конспектирование	опрос
Итого: 108			4	8	87		9 (экзамен)

Тематический план для заочной формы обучения (ускоренная на базе СПО):

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и трудоемкость (в академических часах)			Технология образовательного процесса ¹¹	Формы текущего контроля ¹²
			Лекции	Практические занятия	СР		
РАЗДЕЛ I. Международное право: общая часть							
1	Понятие, предмет, система и источники международного права	3	2	2	4	лекция-презентация, дискуссия, решение задач	эссе и рефераты, тестирование
2	Взаимодействие международного и внутригосударственного права	3			4	кейс-стади, работа в малых группах, «мозговой штурм»	коллоквиум, опрос, анализ активности
3	История международного права и его науки	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
4	Субъекты международного права	3	-	-	4	конспектирование	опрос
5	Основные принципы международного права	3	-	-	5	конспектирование	опрос

¹¹ Преподавателем могут использоваться и иные образовательные технологии.

¹² По выбору преподавателя по согласованию с заведующим кафедрой могут использоваться и иные формы текущего контроля

	ва						
6	Право международных договоров	3	-	2	4	«дерево решений», мозговой штурм, работа в малых группах	эссе и рефераты, коллоквиум, опрос, анализ активности
7	Право международных организаций	3	-	2	4	кейс-стади, презентации	эссе и рефераты, опрос, анализ активности
8	Мирное разрешение споров	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
9	Ответственность в международном праве	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
РАЗДЕЛ II. Международное право: особенная часть							
10	Международное право прав человека	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
11	Право внешних сношений	3	-	--	4	работа в малых группах	коллоквиум, опрос, анализ активности
12	Право международной безопасности	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
13	Международное экономическое право	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты, опрос
14	Международное морское право	3	-	2	5	творческое задание, презентации, работа в малых группах	контрольная, опрос, анализ активности
15	Территория в международном праве	3	-	-	4	конспектирование	тестирование
16	Международное космическое право	3	-	-	4	конспектирование	эссе и рефераты
17	Международное воздушное право	3	-	-	4	конспектирование	опрос
18	Международное уголовное право	3	-	-	5	конспектирование	коллоквиум
19	Международное гуманитарное право	3	-	-	5	конспектирование	опрос
20	Международное экологическое право	3	-	-	5	конспектирование	эссе и рефераты
21	Международное процессуальное право	3	-	-	4	конспектирование	опрос
	Итого: 108		2	8	89		9 (экзамен)

2.2. Занятия лекционного типа (лекции)

Лекция 1. Тема: Понятие, предмет, система, источники международного права

План:

1. Международное право: понятие, правовая природа, сущность, предмет, функции.
2. Особенности международного права.
3. Нормы международного права. Нормы *jus cogens*.
4. Источники международного права: понятие, виды.
5. Система международного права. Отрасли и институты.

Задания для подготовки:

1. Повторить основные положения общей теории права по вопросам предмета правового регулирования, систематики права.
2. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.

Лекция 2. Тема: Взаимодействие международного и внутригосударственного права

План:

1. Соотношение и взаимодействие международного права и внутригосударственного права. Монистическая и дуалистическая теории.
2. Юридические формы согласования систем международного и национального права. Концепции «трансформации» в российской доктрине.
3. Российская Федерация и международное право. Конституция РФ о международном праве. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. Порядок применения в Российской Федерации общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации. Место международного договора в правовой системе Российской Федерации.

Задания для подготовки:

1. Повторить положения ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, прочитать Федеральный закон «О международных договорах РФ» 1995 г., а также Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» №5 от 10.10.2003 г. № 5.
2. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.

Лекция 3. Тема: Основные принципы международного права

План:

1. Основные принципы международного права: понятие, источники, классификация, значение.
2. Правовое содержание основных принципов международного права.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.
2. Ознакомиться с текстом Устава Организации Объединенных Наций.

Лекция 4. Тема: Право международных договоров

План:

1. Понятие, виды, форма и структура международных договоров
2. Стадии заключения международных договоров.
3. Ратификация как один из способов выражения согласия на обязательность международного договора.
4. Вступление международного договора в силу.
5. Оговорки к международным договорам.
6. Недействительность международных договоров.
7. Прекращение действия международных договоров.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.
2. Ознакомиться с текстом Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.

Лекция 5. Тема: Право международных организаций

План:

1. Международные организации и право международных организаций.
2. Организация Объединенных Наций: а) создание, б) Устав, в) принципы и цели, г) главные органы, д) деятельность, е) реформирование.
3. Система ООН.
3. Специализированные учреждения ООН: понятие, виды, деятельность. Показать на примере одного из специализированных учреждений ООН

Задания для подготовки:

1. Повторить изученное ранее относительно международных организаций как субъектов международного права.
2. Повторить виды международных организаций, ознакомиться с Уставом ООН.
3. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.

Лекция 6-7. Тема: Международное морское право

План:

1. Международное морское право: понятие, принципы, источники, кодификация.
2. Внутренние морские воды: понятие, правовой режим. «Исторические воды». Правовой режим портов и их акваторий.
3. Территориальное море и прилежащая зона: понятие, ширина, порядок отсчета, юрисдикция прибрежного государства, право мирного прохода.
4. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим.
5. Континентальный шельф: понятие, внешний предел, правовой режим.

6. Открытое море: понятие, свободы. Борьба с пиратством.
7. Международный Район морского дна: понятие, правовой режим.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с федеральными законами РФ: «О морских портах в РФ» от 08.11.07 № 261-ФЗ, «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ, «Об исключительной экономической зоне РФ» от 17.12.1998 №191-ФЗ.
2. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.

Лекция 8. Тема: Территория и международное право

План:

1. Понятие и виды территорий в международном праве.
2. Актуальные проблемы разграничения территорий в международном праве: разграничение морских пространств в Беринговом море, в Баренцевом море, в Каспийском море. Проблема Курильских островов.
3. Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. Договор об Антарктике 1959 г. и его система. Освоение минеральных ресурсов Антарктики. Защита живых ресурсов. Консультативные совещания.
4. Арктика: понятие, правовой режим. Арктический континентальный шельф. Законодательство России и иных арктических государств об арктических пространствах. Северный морской путь.

Задания для подготовки:

1. Повторить изученное относительно открытого моря, международно-го района морского дна, исключительной экономической зоны, континентального шельфа.
2. Подобрать информацию по одной из ситуаций, связанной с территориальным разграничением или территориальным спором.
3. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.

Лекция 9. Тема: Международное уголовное право

План:

1. Понятие, становление, принципы и источники международного уголовного права.
2. Международные преступления и преступления международного характера.
3. Международная уголовная юстиция.
4. Экстрадиция.
5. Правовые основы деятельности Интерпола

Задания для подготовки:

1. Изучить Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г.
3. Ознакомиться с основной учебной литературой по теме, подготовить вопросы, требующие уточнения и разъяснения.

Лекция 10. Тема: Международное гуманитарное право

План:

1. Международное гуманитарное право: понятие, история развития, источники и принципы. Сфера применения международного гуманитарного права.
2. Участники вооруженных конфликтов: виды и правовой статус.
3. Запрещенные методы и средства ведения войны.
4. Жертвы войны: понятие, виды, международно-правовая защита.
5. Окончание войны и вооруженного конфликта: предварительное и окончательное. Мирные договоры, заключенные после окончания Второй мировой войны.

Задание для подготовки:

1. Какие вооруженные конфликты происходят в современном мире?
2. Повторить случаи, связанные с применением силы в соответствии с нормами международного права.
3. Определить предмет регулирования Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г.
4. Ознакомиться с международными договорами, запрещающими или ограничивающими применение ОМУ и других видов оружия.

2.3. Занятия семинарского типа (практические занятия)

Занятие 1. Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного права

План:

1. Понятие международного права.
2. Предмет и особенности международного права. Международное и международное частное право.
3. Система международного права: отрасли и институты.
4. Нормы международного права: понятие и виды, теория согласования воли государств, нормы *jus cogens*.
6. Источники международного права: международный договор, международный обычай, решения международных организаций, вспомогательные средства для определения правовых норм. Кодификация в международном праве.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия .
2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.
3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.
4. Привести конкретные примеры отношений, выходящих за пределы компетенции одного государства.

5. Изучить особенности международного права по сравнению с правом внутригосударственным (по предмету, по субъектам, по порядку нормообразования, по источникам, по порядку осуществления принуждения и др.).

6. Привести примеры обычных норм международного права (международно-правовых обычаев). Какие из них, по Вашему мнению, являются нормами *jus cogens*?

7. Составить сравнительную таблицу международного договора и международного обычая.

8. Привести примеры решений международных организаций, проанализировать их юридическую силу.

9. Подобрать примеры кодификации международного права Комиссией международного права ООН.

Дополнительно: подготовить задание, указанное в п. 3.3. настоящей программы к теме 1.

Занятие 2. Тема 2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права

План:

1. Международное и внутригосударственное право: основные концепции соотношения и взаимодействия, монистическая и дуалистическая теории.

2. Юридические формы согласования систем международного и национального права. Концепции «трансформации» в российской доктрине.

3. Влияние внутригосударственного права, в том числе права СССР и РФ, на формирование и осуществление норм международного права.

4. Влияние международного права на формирование, функционирование и развитие внутригосударственного права, в частности, российского права.

5. Конституция РФ о международном праве. Место международного договора в правовой системе РФ.

6. Применение судами общей юрисдикции и арбитражными судами РФ международных договоров РФ.

7. Акты международных организаций, решения международных судебных учреждений и внутригосударственное право.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия .

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Какой подход (монистический или дуалистический), по мнению обучающегося, отражен в части 4 статьи 15 Конституции РФ? Почему?

5. Построить иерархию источников российского права по их юридической силе. Определить место международного договора РФ в этой системе.

Определить правила разрешения коллизий между международными договорами РФ (с учетом их видов) с различными источниками российского права.

6. Какое место занимают постановления ЕСПЧ в правовой системе РФ?

7. Повторить содержание и иметь на семинаре следующие акты:

- Конституция России 1993 г.

- Федеральный закон «О международных договорах РФ» 1995 г.

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» №5 от 10.10.2003 г. № 5

- Постановление Конституционного Суда РФ №21-П от 14.07.2015 г. по делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы;

Дополнительно: подготовить задание, указанное в п. 3.3. настоящей программы к теме 2.

Занятие 3. Тема 3. История международного права и его науки

План:

1. Возникновение и развитие международного права, его периодизация.

2. Международное право периода Древнего мира и Средних веков.

3. Возникновение науки международного права. Гуго Гроций и Эмерик де Ваттель.

4. Классическое международное право: основные черты, источники и отрасли. Вестфальский мирный договор 1648 г. Возникновение международных организаций. Кодификация законов и обычаев войны. Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. Наука международного права этого периода.

5. Международное право XX века: источники, принципы, особенности. Антивоенная и антиколониальная направленность. Возникновение новых отраслей. Лига Наций. Организация Объединенных Наций.

6. Развитие науки международного права в России. Вклад Ф.Ф. Мартенса, Г.И. Тункина, В.Э. Грабаря в науку международного права.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

3. Ознакомьтесь с текстами договоров Руси с Византией (907, 911, 944, 971 г.г.) и выпишите оттуда положения, касающиеся обеспечения действия и исполнения договоров. Чем обеспечивалась обязательность этих договоров? Можно ли их назвать *юридически* обязательными?

4. Определить основные особенности современного (после Второй мировой войны) международного права (по содержанию, по системе, по субъектам, по источникам и др.) по сравнению с предыдущими периодами.

5. Ознакомиться с трудом Г.Гроция «Три книги о праве войны и мира», Ф.Ф.Мартенса «Современное международное право цивилизованных народов», одной из книг серии «Золотой фонд российской науки международного права», «Русское юридическое наследие».

Дополнительно: подготовить задание, указанное в п. 3.3. настоящей программы к теме 3.

Занятие 4. Тема 4. Субъекты международного права

План:

1. Понятие субъекта международного права: признаки, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, общая правосубъектность, отраслевая правосубъектность, специальная правосубъектность.

2. Виды субъектов международного права. Основные и производные субъекты.

3. Государства – основные субъекты международного права: суверенитет, юрисдикция, территория, население, власть, унитарное и федеративное государства. Субъекты федерации и международное право.

4. Международная правосубъектность народов и наций. Устав ООН, Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., Декларация о принципах международного права 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г., Международные пакты о правах человека 1966 г.

5. Международная правосубъектность международных организаций. Понятие и признаки международной межправительственной организации.

6. Международная правосубъектность государственно-подобных образований: вольные города, Ватикан.

7. Проблема международной правосубъектности индивида: основные концепции, обоснование собственной точки зрения.

8. Международно-правовое признание: понятие, правовые последствия, виды признания по объему устанавливаемых правоотношений и по адресатам, теории. Актуальные современные международно-правовые проблемы признания: Косово, Абхазия, Южная Осетия.

9. Международное правопреемство государств и его виды: понятие, теории. Правопреемство в отношении международных договоров, государственной собственности, государственных архивов, государственных долгов, гражданства физических лиц. Правопреемство в связи с распадом бывшего Союза ССР, Россия – государство-продолжатель бывшего Союза ССР.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

2. Ознакомиться со следующими международными соглашениями: Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г., Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1978 г., Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 04.12.1991 г., Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 06.07.1992 г. Указанные акты необходимо иметь на семинаре.

3. Как Вы считаете, почему Ватикан называют государственно-подобным образованием?

4. При подготовке к седьмому вопросу плана семинарского занятия необходимо аргументировано изложить собственную точку зрения по вопросу о международной правосубъектности индивида.

5. В чем состоят особенности правового положения России по сравнению с остальными правопреемниками бывшего Союза ССР?

Дополнительно: подготовить задание, указанное в п. 3.3. настоящей программы к теме.

Занятие 5. Тема 5. Основные принципы международного права

План:

1. Основные принципы международного права: понятие, особенности, классификация, место в иерархии международно-правовых норм. Закрепление данных принципов в международных документах. Перспективы формирования новых основных принципов международного права.

2. Принцип уважения государственного суверенитета: понятие, становление, источники, нормативное содержание. Российская доктрина о принципе уважения государственного суверенитета.

3. Принцип суверенного равенства государств: понятие и нормативное содержание. Роль СССР и России в формировании и развитии данного принципа.

4. Принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях: понятие, становление, источники, нормативное содержание, проблема повышения эффективности. Понятие агрессии. Случаи правомерного применения силы. Российская доктрина о сущности данного принципа.

5. Принцип нерушимости государственных границ: понятие, становление, источники, нормативное содержание. Проблема закрепления данного принципа в международных документах и международных отношениях.

6. Принцип территориальной целостности государств: понятие, становление, источники, нормативное содержание.

7. Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, становление, источники, нормативное содержание. Проблема закрепления данного принципа в международных отношениях.

8. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: понятие, становление, источники, нормативное содержание.

8. Принцип уважения прав человека и основных свобод: понятие, становление, источники, нормативное содержание. Российская доктрина о принципе уважения прав человека.

9. Принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой: понятие, становление, источники, нормативное содержание.

10. Принцип сотрудничества государств: понятие, становление, источники, нормативное содержание.

11. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву: понятие, становление, источники, нормативное содержание.

12. Российская Федерация и основные принципы международного права. Закрепление основных принципов в правовых документах РФ. Соблюдение Россией основных принципов. Примеры.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

2. Ознакомиться со следующими международными актами: Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г., Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г., Устав ООН 1945 г., Декларация принципов международного права 1970 г., Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об определении агрессии» 1974 г., Хельсинский Заключительный акт СБСЕ 1975 г. Указанные акты необходимо иметь на семинаре.

3. Покажите на конкретных примерах такие свойства принципов, как общеобязательность, универсальность, императивность, высшая юридическая сила, взаимозависимость.

4. Разобрать определение агрессии, подобрать примеры ситуаций, которые должны квалифицироваться в качестве акта агрессии, в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 1974 г. «Об определении агрессии». Примеры нужно постараться привести под каждый подпункт (а – г) ст. 3 этого определения.

5. Проанализировать концепции упреждающей самообороны, превентивной самообороны, их оценку в докладе Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к развитию, безопасности, правам человека для всех» 2005 г., часть Е раздела III (Док. ООН А/59/2005).

6. Привести примеры решений Совета Безопасности ООН, санкционирующих применение силы на основании главы VII Устава ООН.

7. Проанализировать соотношение принципа территориальной целостности и принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой; принципа уважения прав и свобод человека и принципа невмешательства во внутренние дела.

Дополнительно: подготовить задание, указанное в п. 3.3. настоящей программы к теме 5.

Занятие 6. Тема 6. Право международных договоров

План:

1. Право международных договоров: понятие, становление, источники, кодификация.

2. Виды международных договоров, наименование, форма, структура, язык международных договоров.

3. Стадии заключения международных договоров. Способы установления аутентичности текста международного договора. Способы выражения согласия на обязательность международного договора. Ратификация международных договоров. Оговорка к договору. Регистрация договора. Депозитарий.

4. Толкование международных договоров: виды, принципы, практика.

5. Условия действительности и недействительности международных договоров.

6. Прекращение и приостановление действия международных договоров. Способы прекращения действия договоров. Денонсация и аннулирование.

7. Россия и международные договоры. Конституция РФ о международных договорах. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Ознакомиться и иметь на семинаре Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г.

5. Классификацию международных договоров следует иллюстрировать примерами конкретных международных договоров.

6. Процесс заключения международных договоров рассмотреть на примере заключения Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. (переговоры – подписание, ратификации – обмен ратификационными грамотами – вступление в силу).

7. Изучить случаи обязательной ратификации международных договоров (ст. 15 ФЗ «О международных договорах»), привести примеры догово-

ров, подлежащих ратификации в соответствии с различными пунктами этой статьи.

8. Найти в любых международных договорах оговорки, привести их примеры.

9. Проанализировать, как в различных международных договорах формулируются условия вступления их в силу (на примере конкретных договоров, привести выдержки).

10. Проанализируйте и кратко охарактеризуйте судебные акты Конституционного Суда РФ, указанные в списке правовых актов и судебной практики к теме 6 (см. п. 5.2. настоящей программы). Какие выводы можно из них сделать относительно права международных договоров?

Дополнительно: подготовить разбор ситуации и решение задачи, которые указаны в п. 3.3. настоящей программы к теме 6.

Занятие 7. Тема 7. Право международных организаций. Часть I.

План:

1. Международные организации: понятие, признаки, классификация, роль и значение.

2. Краткая история создания ООН: разработка, подписание и вступление в силу Устава ООН, цели и принципы.

3. Система ООН: главные и вспомогательные органы, специализированные учреждения ООН, иные связанные с ООН организации.

4. Генеральная Ассамблея ООН: компетенция, порядок работы, резолюции и решения, статус и функции; вспомогательные органы.

5. Совет Безопасности ООН: состав, компетенция, действия по поддержанию мира, порядок работы, решения и постановления, вспомогательные органы, миротворчество и поддержание мира.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Составить схему, иллюстрирующую систему ООН (главные и вспомогательные органы, специализированные учреждения ООН, иные связанные с ООН организации).

5. Проанализировать юридическую силу решений Генеральной Ассамблеи ООН, определить их роль и значение в системе международно-правового регулирования, привести примеры решений.

6. Классифицировать полномочия Совета Безопасности ООН, особое внимание уделив действиям в отношении угрозы миру, нарушения мира, актов агрессии.

7. Подобрать примеры применения Советом Безопасности санкций по статье 41 и по статье 42 Устава ООН. Ознакомиться с резолюциями Совета

Безопасности 678 (1990), 1244 (1999), 1929 (2010), 1970 (2011), 1973 (2011) - <http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/>.

8. При подготовке к семинару посетить официальный сайт ООН в сети Интернет.

Дополнительно: подготовить задание, указанное в п. 3.3. настоящей программы к теме 7.

Занятие 8. Тема 7. Право международных организаций. Часть II.

План:

1. Экономический и Социальный совет ООН: состав, компетенция, порядок работы, вспомогательные органы, связь с другими организациями.

2. Специализированные учреждения ООН: понятие, признаки, виды, связь с ООН, направления деятельности. Краткая характеристика одного из учреждений.

3. Проблемы реформирования ООН

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Подготовить развернутую характеристику одного из специализированных учреждений ООН, особое внимание уделив направлениям и результатам деятельности.

5. Какие существуют варианты реформирования Совета Безопасности ООН?

Занятие 9. Тема 8. Мирное разрешение международных споров

План:

1. Международный спор: понятие, виды, отличие от ситуации. Политические и юридические споры. Территориальные споры.

2. Общая характеристика способов разрешения международных споров, их соотношение.

3. Международные переговоры. Консультации: факультативные и обязательные.

4. Международные следственные и примирительные комиссии: понятие, образование, полномочия, отличия, юридическая сила решений, примеры.

5. Добрые услуги и посредничество: понятие, различия, источники, примеры.

6. Третьейской (арбитражное) разбирательство: понятие, история развития. Постоянная палата третейского суда в Гааге: создание, состав, деятельность.

7. Международный суд ООН: состав, порядок образования, компетенция, юрисдикция. Разрешение межгосударственных споров и консультатив-

ные заключения Суда. Случаи обязательной юрисдикции Международного суда ООН. Примеры решений и консультативных заключений Суда.

8. Международный трибунал по морскому праву: создание, состав, полномочия, деятельность.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Ознакомиться со следующими международными соглашениями: Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г., Статут Лиги Наций 1919 г., Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г., Устав ООН 1945 г., Статут Международного суда 1945 г., Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (часть XV, а также Приложения VI, VII, VIII) Указанные акты необходимо иметь на семинаре.

5. Привести примеры международных споров и ситуаций.

6. Привести примеры конкретных способов разрешения споров (по каждому способу).

7. С использованием информационных ресурсов (см. 7.3. настоящей программы) ознакомиться с одним-двумя решениями международных третейских судов и арбитражей, одним-двумя решениями Международного Суда ООН, с одним консультативным заключением Международного суда ООН, с одним из решений Международного трибунала по морскому праву. Быть готовым дать им краткую характеристику. Сделать письменный (2-3 стр.) обзор одного из решений (кратко фабула, характер нарушения, выводы суда, по желанию – комментарий).

Дополнительно: подготовить решение задачи, указанной в п. 3.3. настоящей программы к теме 8.

Занятие 10. Тема 9. Ответственность в международном праве

План:

1. Понятие и особенности международной ответственности

2. Кодификация права международной ответственности. Статьи об ответственности государств 2001 года: краткая характеристика

3. Понятие и признаки международно-противоправного поведения. Присвоение поведения государству: общие правила, примеры.

4. Обстоятельства, исключающие противоправность (согласие, самооборона, контрмеры, форс-мажор, необходимость, бедствие)

5. Формы международной ответственности: реституция, компенсация, сатисфакция.

6. Имплементация ответственности: контрмеры и санкции

7. Дипломатическая защита физических и юридических лиц.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.
 2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.
 3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.
 4. Ознакомиться и **иметь на семинаре** следующие акты Комиссии международного права ООН:
 - Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 г.,
 - Статьи о дипломатической защите 2006 г.
 5. Проанализируйте юридическую силу и значение Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 г.
 6. Какие точки зрения существуют по вопросу о том, являются ли вина и ущерб обязательными элементами международно-противоправного деяния.
 7. Приведите примеры реституции, компенсации, сатисфакции.
 8. Приведите примеры обстоятельств, исключающих противоправность международно-противоправного деяния. Чем отличаются друг от друга форс-мажор, бедствие, состояние необходимости?
 9. В чем заключаются особенности имплементации международной ответственности в порядке дипломатической защиты?
- Дополнительно:** подготовить разбор ситуации и решение задачи, указанные в п. 3.3. настоящей программы к теме 9.

Занятие 11. Тема 10. Международное право прав человека.

План:

1. Международное право прав человека: предмет регулирования, принципы, источники, доктрина.
2. Три поколения прав человека и современные тенденции развития международного права прав человека. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека 2005 г.
3. Международная защита прав человека на универсальном уровне: документы и механизмы.
 - а) Международные стандарты в области прав и свобод человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и два факультативных протокола к нему (1966 г., 1989 г.). Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и факультативный протокол к нему 2008 г. Конвенции о запрещении и пресечении геноцида 1948 г.; расовой дискриминации 1965 г.; апартеида 1973 г. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и факультативный протокол к ней 2002 г.
 - б) Универсальные механизмы международной защиты прав человека: виды и деятельность. Совет по правам человека ООН. Международные договорные органы. Верховный комиссар ООН по правам человека.

4. Международные стандарты труда Международной организации труда (МОТ). Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 г. Международно-правовое регулирование труда отдельных категорий работников (женщин, детей и подростков, трудящихся-мигрантов, моряков, рыбаков и докеров, трудящихся коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни). Программа сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ на 2010-2012 гг.

5. Региональные системы защиты прав человека.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Найти и ознакомиться с содержанием следующих статей:

- Karel Vasak. Third Generation of Human Rights. – Paris: UNESCO, 1984;
- Золотухин С.В. К вопросу о концепции третьего поколения прав человека или «прав солидарности»// Советский ежегодник международного права 1989-1990-1991.- СПб: Россия-Нева, 1992.

5. Ознакомиться с основными положениями следующих международных документов:

а) Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и двух факультативных протоколов к нему (1966 г., 1989 г.), Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и факультативного протокола к нему 2008 г., Конвенции о запрещении и пресечении геноцида 1948 г.; расовой дискриминации 1965 г.; апартеида 1973 г., Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и факультативного протокола к ней 2002 г.;

б) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколов №№1,2,6, 11, 13,14;

в) Конвенций: о политических правах женщин 1953 г.; о гражданстве замужней женщины 1957 г.; о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака 1962 г.; о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и факультативного протокола к ней 1999 г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г. и двух факультативных протоколов к ней 2000 г.;

г) Конвенции о правах инвалидов 2006 г. и факультативного протокола к ней 2006 г.;

д) Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным, религиозным и языковым меньшинствам 1992 г., Конвенции МОТ №169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах 1989 г. и Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г.;

Занятие 12. Тема 11. Право внешних сношений

План:

1. Право внешних сношений: понятие, источники. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. и др.

2. Внутригосударственные органы внешних сношений: понятие и виды. Органы внешних сношений РФ. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства, Министерства иностранных дел РФ в области внешней политики страны.

3. Зарубежные органы внешних сношений государств, их виды.

4. Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, функции, полномочия. Классы глав дипломатических представительств. Ранги дипломатов. Порядок назначения и отозвания глав дипломатических представительств. Агреман. Верительные грамоты. Дипломатический корпус. Дуайен.

5. Дипломатические привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и дипломатов: понятие, виды, содержание.

6. Консульские учреждения: понятие, виды, состав, функции, полномочия. Классы глав консульских учреждений. Консульский округ. Почетный консул. Порядок назначения и отозвания глав консульских учреждений. Консульский патент и экзекватура.

7. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и консулов.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Ознакомиться с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г. Указанные акты необходимо иметь на семинаре.

5. На основе ознакомления с указанной литературой и международно-правовыми актами подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

6. Подготовить схему органов внешних сношений государства (на примере Российской Федерации).

7. Определить отличия функций и полномочий дипломатического представительства от функций и полномочий консульского учреждения.

8. Сравнить порядок назначения главы дипломатического представительства и главы консульского учреждения.

9. Чем отличаются иммунитеты и привилегии дипломатов от иммунитетов и привилегий консулов?

10. Подготовить решение задач 1 – 3, содержащихся в п. 3.3. настоящей программы к теме 11.

Дополнительно: подготовить решение задачи №4, указанной в п. 3.3. настоящей программы к теме 11.

Занятие 13. Тема 12. Право международной безопасности

План:

1. Право международной безопасности: понятие и принципы.
2. Виды международной безопасности. Система коллективной безопасности: универсальная и региональная.
3. ООН и ее роль в создании всеобъемлющей системы международной безопасности. Полномочия Совета Безопасности ООН.
4. Правовые основы обеспечения коллективной безопасности в рамках региональных международных организаций (ОБСЕ, СНГ, ШОС, НАТО). Необходимость повышения эффективности деятельности ОБСЕ. Инициативы России по подготовке и принятию Договора о европейской безопасности.
5. Международно-правовое запрещение бактериологического (биологического) оружия и химического оружия. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. Порядок осуществления государствами обязательств по уничтожению химического оружия.
6. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.: краткая характеристика. Полномочия МАГАТЭ в области поддержания режима нераспространения ядерного оружия.
6. Международно-правовые основы запрещения испытаний ядерного оружия. Международные договоры о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 1963 г. и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. Безъядерные зоны.
7. Договоры между СССР, РФ и США по ограничению ракетно-ядерных вооружений. Содержание и значение Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.
2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.
3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.
4. Является ли с точки зрения современного международного права правомерным применение государством ядерного оружия? Ознакомиться с текстом консультативного заключения Международного суда ООН 1996 г. о правомерности применения ядерного оружия (*см. список нормативных актов*). Правомерно ли ставить вопрос и добиваться запрещения производства и уничтожения ядерного оружия всеми государствами? Какова позиция ядерных и неядерных государств по этому вопросу?

5. Указать на политической карте мира безъядерные зоны. В чем заключаются особенности правового режима указанных территорий? - <http://www.opanal.org/NWFZ/nwfz.htm>

6. Привести примеры резолюций СБ ООН, где та или иная ситуация квалифицируется как «нарушение мира» и как «угроза миру». Повторить структуру санкционных резолюций СБ ООН (преамбула – квалификация – требования – санкции).

Дополнительно: подготовить разбор ситуаций, указанных в п. 3.3. настоящей программы к теме 12.

Занятие 14. Тема 13. Международное экономическое право

План:

1. Международное экономическое право: понятие, субъекты, предмет и место в международном праве. Система МЭП.

2. Источники международного экономического права. Классификация и виды международных экономических договоров.

3. Принципы МЭП. Принцип национального режима и принцип режима наибольшего благоприятствования.

4. Международное торговое право: понятие, становление, принципы. Всемирная торговая организация (ВТО): создание, структура, «пакет соглашений ВТО». Россия и ВТО. Механизм разрешения споров в рамках ВТО.

5. Международное финансовое право: понятие, источники, принципы. Международный валютный фонд: создание, структура, деятельность. Участие РФ. Международный банк реконструкции и развития: создание, структура, деятельность. Участие РФ.

6. Особенности международного инвестиционного права. Регулирование инвестиций на двустороннем, региональном, межрегиональном и универсальном уровнях. Разработка многостороннего международного соглашения по инвестициям. Кодекс поведения ТНК. МАГИ, МЦУИС. Разрешение международных инвестиционных споров.

7. Сотрудничество государств по вопросам налогообложения. Соглашения об избежании двойного налогообложения.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Приведите примеры действия принципа национального режима и исключения из него. Приведите примеры действия режима наибольшего благоприятствования.

5. Укажите особенности международной ответственности за нарушение права ВТО.

6. Разграничьте цели и задачи МВФ, МБРР, МАР, МФК и МАГИ. Необходимо определить, какая организация чем занимается, не дублируются ли их функции.

7. Приведите примеры определения понятия «иностранные инвестиции» из международных соглашений, а также из практики МЦУИС.

8. Проанализируйте одно из соглашений РФ об избежании двойного налогообложения.

Дополнительно:

1. Дайте краткую характеристику международным соглашениям по ограничению «оффшорного» бизнеса.

2. Подвергните анализу положения конкретных двусторонних международных торговых соглашений (по выбору) в части их положений о разрешении споров.

3. Выберите одно из интеграционных образований и дайте квалификацию организационно-правовой формы, в которую облечено данное международное интеграционное образование, предварительно ознакомившись с теоретическим материалом по данному вопросу.

4. Проанализируйте признаки соответствующей организационно-правовой формы интеграции у Евразийского Экономического Союза, руководствуясь нормами ГАТТ.

5. Решение задач, указанных в п. 3.3. настоящей программы к теме 13.

Занятие 15. Тема 14. Международное морское право

План:

1. Международное морское право: понятие, принципы, институты.

2. Источники международного морского права. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: разработка, принятие, структура, значение, новые институты отрасли.

3. Внутренние морские воды, «исторические» воды: понятие, состав, правовой режим, примеры. Правовой режим портов. Законодательство РФ.

4. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим, право мирного прохода. Законодательство РФ.

5. Прилежащая зона.

6. Исключительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим, суверенные права и юрисдикция прибрежных государств. Законодательство РФ.

7. Континентальный шельф: понятие, отсчет ширины, правовой режим, суверенные права прибрежных государств. Законодательство РФ

8. Открытое море: понятие, свобода открытого моря, права и обязанности государства флага, преследование «по горячим следам».

9. Правовой режим Международного района морского дна. Порядок освоения ресурсов Района. Международный орган по морскому дну.

10. Международно-правовая борьба с пиратством.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.
2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.
3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.
4. Составьте (нарисуйте) схему расположения морских пространств в зависимости от их правового режима. Где проходит государственная граница на море?
5. Какие морские пространства входят в состав государственной территории?
6. Определите отличия правового режима внутренних морских вод и территориального моря.
7. Одним из вопросов, обсуждавшимся на Третьей конференции ООН по морскому праву (1973-1982) был вопрос о максимальной ширине территориального моря. Как известно, в принятой по результатам конференции Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. этот предел был закреплён на расстоянии не более 12 морских миль от исходных линий. В результате какого компромисса была достигнута указанная договорённость, если учесть, что к моменту принятия конвенции многие государства «закрепили» за собой территориальные моря, значительно превышающие указанный предел? Какие появились новые институты международного морского права?
8. В чём отличия между морским пиратством и вооружённым разбоем на море?
9. Составьте (нарисуйте) схему определения границ континентального шельфа.
10. На основе ознакомления с сайтом Комиссии по границам континентального шельфа проанализируйте одну из заявок на расширенный континентальный шельф. В чём заключаются проблемы российской заявки на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане и каковы ее перспективы?
11. По материалам сайта Международного органа по морскому дну приведите примеры контрактов на разведку и/или разработку ресурсов Района.

Дополнительно: подготовить решение задач, указанных в п. 3.3. настоящей программы к теме 14.

Занятие 16. Тема 15. Территория в международном праве

План:

1. Территория в международном праве: понятие, значение, виды.
2. Государственные территории, территории с международным режимом (открытое море, международный район морского дна, космическое пространство и небесные тела, международное воздушное пространство, Антарктика), территории со смешанным режимом (континентальный шельф, прилежащая зона, исключительная экономическая зона).

3. Государственная территория: понятие, составные части, режим. Проблемы разграничения государственных территорий. Территориальное разграничение в Баренцевом, Беринговом и Каспийском морях. Вопрос о Курильских островах, позиция России.

4. Международные реки: понятие и правовой режим. Конвенция о режиме Дуная 1948 г.

5. Арктика: понятие, правовой режим. Арктический континентальный шельф. Законодательство России и иных арктических государств об арктических пространствах. Северный морской путь.

6. Международно-правовой режим Антарктики: понятие, принципы. Договор об Антарктике 1959 г. и его система. Освоение минеральных ресурсов Антарктики. Защита живых ресурсов. Консультативные совещания.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Определите порядок прохождения государственных границ на суше, по озерам, рекам, водохранилищам. Где проходит граница государственного воздушного пространства? В чем заключаются проблемы с разграничением недр?

5. В чем заключается проблема разграничения в Каспийском море? Какие существуют предложения на этот счет?

6. Приведите примеры нерешенных территориальных проблем в мире.

7. В чем заключается смысл «секторной теории» в Арктике? Какие страны ее придерживаются. Какова, на ваш взгляд, ее дальнейшая судьба?

8. Какие существуют проблемы международно-правового режима Антарктики?

9. Чем с точки зрения международного права Арктика отличается от Антарктики?

10. Чем делимитация отличается от демаркации? Приведите примеры того и другого.

Дополнительно: подготовить задание, указанное в п. 3.3. настоящей программы к теме 15.

Занятие 17. Тема 16. Международное космическое право

План:

1. Международное космическое право: понятие, становление, развитие, предмет, субъекты. Роль России.

2. Специальные принципы международного космического права.

3. Источники международного космического права.

4. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Проблема высотной границы государственного суверенитета.

5. Правовой режим искусственных космических объектов.

6. Правовой статус космонавтов.

7. Коммерческо-правовые аспекты использования космического пространства.

8. Международно-правовая ответственность за космическую деятельность.

9. Россия и международное космическое право.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. В чем заключаются особенности международной ответственности за космическую деятельность?

5. Укажите актуальные проблемы международного космического права.

6. Какие правовые проблемы несет в себя разворачивающаяся коммерциализация космической деятельности, подключение к ней негосударственных акторов?

7. Ситуация для разбора на занятии (подготовиться письменно):

В сети Интернет сейчас можно легко найти массу предложений купить участок на Луне и других небесных телах, а также присвоить имя звезде. Проанализируйте указанные предложения (отдельно по покупке участков на Луне и отдельно для присвоения названий звездам), самостоятельно ознакомившись с ними с использованием поисковых систем, укажите, что именно предлагается, какая правовая база подводится под эти предложения, и проведите их юридическую экспертизу с точки зрения международного права. Для анализа предложений по звездам можно использовать материалы сайта Международного астрономического союза (www.iau.org).

Дополнительно: подготовить задание, указанное в п. 3.3. настоящей программы к теме 16.

Занятие 18. Тема 17. Международное воздушное право

План:

1. Международное воздушное право: понятие, принципы. Признание полного и исключительного суверенитета государства на его воздушное пространство.

2. Источники международного воздушного права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.

3. Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полетов в воздушном пространстве государств и в международном воздушном пространстве.

4. Роль международных организаций в регулировании деятельности международной гражданской авиации. ИКАО: создание, структура, органы, правила и стандарты, деятельность, участие РФ.

5. Международно-правовое регулирование ответственности воздушного перевозчика.

6. Режим воздушного пространства РФ. Воздушный кодекс РФ. Авиационные правила полетов в воздушном пространстве РФ 2002 г.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Раскрыть содержание принципа свободы полетов в международном воздушном пространстве, привести возможные ограничения.

5. Приведите примеры имплементации правил и стандартов ИКАО в законодательстве российской Федерации.

6. По материалам сайта Международного Суда ООН подготовьте краткий обзор дел, предметом которых были авиационные инциденты (aerial incident) - <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2>

Дополнительно: подготовить решение задачи, указанной в п. 3.3. настоящей программы к теме 17.

Занятие 19-20. Тема 18. Международное уголовное право

План:

1. Международное уголовное право: понятие, становление, источники, принципы.

2. Международные преступления и преступления международного характера: сравнительная характеристика.

3. Международные преступления: понятие и виды. Геноцид, военные преступления, преступления против человечности.

4. Международная уголовная юстиция: Международные военные трибуналы, Трибуналы по Югославии и Руанде, Международный уголовный суд.

5. Преступления международного характера и сотрудничество государств по их пресечению и наказанию преступников.

6. Международный терроризм: понятие, виды и формы сотрудничества государств в борьбе с терроризмом.

7. Интерпол: устав, цели, задачи, деятельность. НЦБ Интерпола в России.

8. Правовая помощь по уголовным делам. Выдача преступников: понятие, условия, основания отказа в выдаче.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

4. Составить сравнительную таблицу международных преступлений и преступлений международного характера.

5. Письменно подготовить характеристику элементов состава одного из международных преступлений.

6. Приведите примеры по каждому из международных преступлений – желательно, со ссылкой на соответствующие приговоры.

7. Сравните предметную, персональную, территориальную и временную юрисдикции международных уголовных трибуналов (можно составить таблицу).

8. В чем заключаются отличия красного и зеленого циркуляра Интерпола?

9. Раскройте понятия «экстрадиционность преступления», «двойная криминальность», «правило конкретности».

10. Подготовить краткий обзор одного из дел, находящегося в производстве Международного уголовного суда.

Дополнительно: подготовить решение задач, указанных в п. 3.3. настоящей программы к теме 18.

Занятие 21. Тема 19. Международное гуманитарное право

План:

1. Концепции международного гуманитарного права, предмет регулирования, источники и принципы.

2. Система международного гуманитарного права: «право Женевы» и «право Гааги».

3. Виды вооруженных конфликтов, их характеристика. Правовые последствия начала войны.

4. Участники вооруженных конфликтов, их правовой статус.

5. Методы и средства ведения войны: международно-правовая регламентация.

6. Международно-правовая защита гражданского населения. Особая защита женщин и детей.

7. Международно-правовая защита гражданских объектов. Особая защита культурных ценностей.

8. Деятельность Международного Комитета Красного Креста по защите жертв вооруженных конфликтов.

9. Окончание войны и его правовые последствия.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить конспект по основным понятиям МГП (вооруженный конфликт, военная оккупация, военная необходимость, военный объект, гражданский объект и др.).

4. Подготовить перечень запрещенных средств ведения войны (оружия) со ссылками на соответствующие международно-правовые акты.

5. Подготовить сравнительную таблицу различий в правовом регулировании международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера (последние – отдельно по ст. 3 Женевских конвенций и Дополнительному протоколу №2).

6. Укажите основные различия в правовом положении комбатантов и некомбатантов.

7. Классифицируйте действий, которые квалифицируются как «военные преступления» в соответствии с Римским статутот Международного уголовного суда, «привязав» деление к строению МГП как отрасли.

8. Ознакомьтесь с практикой Международного уголовного суда, какие дела, связанные с нарушением международного гуманитарного права, рассматривались в Международном уголовном суде?

9. Дайте в письменной форме характеристику деятельности МККК в условиях вооруженных конфликтов и в мирное время (можно составить таблицу).

Дополнительно: подготовить задания, указанные в п. 3.3. настоящей программы к теме 19.

Занятие 22. Тема 20. Международное экологическое право

План:

1. Понятие и принципы международного экологического права.
2. Роль международных организации в решении проблем охраны окружающей среды.
3. Международно-правовая охрана Мирового океана.
4. Международно-правовая охрана биоразнообразия.
5. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха, защита озонового слоя и борьба с изменением климата.
6. Международно-правовое регулирование предотвращения и возмещения трансграничного ущерба окружающей среде.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.
2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.
3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.
4. Подготовить определение объектов окружающей среды на основе международных договоров.
5. С какими отраслями МЭП взаимодействует наиболее тесно и в чем проявляется такое взаимодействие?
6. Проанализируйте соотношение принципа суверенитета над природными ресурсами и непричинения вреда за пределами национальной юрисдикции. Подготовьте письменный ответ с указанием норм международных договоров и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

7. Проанализируйте взаимодействие принципов «загрязнитель платит», принципа предосторожного подхода, принципа ответственности за загрязнение окружающей среды.

8. Какие экологические аспекты имеет концепция общего наследия человечества?

9. Что такое разделяемые ресурсы?

10. Проведите сравнительный анализ принципов, изложенных в Стокгольмской декларации по окружающей человека среде, 1972 г. и принципов Декларации по окружающей среде и развитию, 1992 г.

Дополнительно: подготовить задания, указанные в п. 3.3. настоящей программы к теме 20.

Занятие 23. Тема 21. Международное процессуальное право

План:

1. Международное процессуальное право: понятие, становление, развитие.

2. Процессуальные нормы в международных договорах.

3. Третейской (арбитражное) разбирательство: понятие, история развития. Постоянная палата третейского суда в Гааге: создание, состав, деятельность.

4. Международный суд ООН: состав, порядок образования, компетенция, юрисдикция. Разрешение межгосударственных споров и консультативные заключения Суда. Случаи обязательной юрисдикции Международного суда ООН. Примеры решений и консультативных заключений Суда. Статут Международного суда ООН 1945 г.

5. Международный трибунал по морскому праву: создание, состав, полномочия, деятельность.

6. Процедура разрешения споров в ООН. Роль Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, Международного суда, Генерального секретаря в разрешении споров.

7. Разрешение споров в рамках ОБСЕ. Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу: полномочия, процедура, правовая основа.

8. Разрешение межгосударственных споров Европейским Судом по правам человека.

9. Разрешение межгосударственных экономических споров. Механизмы и институты разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации. Экономический суд СНГ.

10. Международные трибуналы по бывшей Югославии, Руанде.

11. Международный уголовный суд: создание, структура, компетенция, деятельность.

Задания для подготовки к семинару:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме семинарского занятия.

2. Изучить правовые акты и судебную практику по теме семинарского занятия.

3. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия.

Вариант проведения семинарского занятия – деловая игра.

Условия и фабулу деловой игры см. в п. 3.3. настоящей программы к теме 21.

2.4. Самостоятельная работа (СР)

2.4.1. Виды самостоятельной работы

В процессе освоения дисциплины «**Международное право**» обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельной работы:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование монографий и научных статей;
- подготовка к лекциям и практическим занятиям;
- решение юридических казусов;
- тестирование;
- подготовка к участию в игровых судебных процессах;
- подготовка научной дискуссии по заданной теме;
- анализ решений международных судов и арбитражей;
- выполнение контрольных работ;
- подготовка эссе, рефератов, курсовых работ;
- ответы на вопросы текущей аттестации по соответствующей теме;
- выполнение индивидуальных заданий (проведение сравнительного анализа, составление таблиц, схем и др.);
- изучение отдельных тем.

При выполнении самостоятельной работы необходимо ознакомиться с основной литературой, прежде всего учебной, изучить нормативные источники, перечень которых представлен в соответствующих разделах программы. Важно обратить внимание, что наряду с международными договорами основным источником международного права также является международный обычай. Особое значение для регулирования международных отношений имеют акты международных организаций, вспомогательную роль играют решения международных судов и доктрины наиболее квалифицированных специалистов в области международного права, которые также требуют изучения. Необходимо знакомиться как с работами отечественных ученых, так и зарубежных. Следует обратить внимание, что многие источники, а также международная практика, изложены на английском языке, что потребует соответствующих знаний и навыков. В международных договорах и литературе встречаются латинские формулы, которые, поняв их смысл, следует запоминать.

Тексты международных договоров можно найти в сборниках международных договоров, в правовых базах данных; тексты многих конвенций содержатся на официальных сайтах организаций, например, на официальном

сайте ООН. Полноценное изучение «Международное право» невозможно без обращения к практике международных судебных и договорных органов, решения которых можно найти на сайтах соответствующих органов (см. п. 7.3. настоящей программы).

2.4.2. Особенности самостоятельной работы по отдельным темам

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного права

При изучении данной темы необходимо уяснить сущность и природу международного права, четко знать его особенности, элементы системы. Международное публичное право имеет сложную нормативную структуру, включая универсальные, региональные и локальные нормы. Обучающимся необходимо выявить такие нормы на основе анализа Устава ООН, других международных универсальных, региональных и двусторонних договоров. обучающиеся должны получить представление о международном праве как самостоятельной системе права, определить его место в правовой надстройке общества (международное публичное право, международное частное право, внутригосударственное право; транснациональное право).

Тема 2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права

Как известно, в мире существует две системы права: система международного права и система внутригосударственного права. Обе эти системы тесно связаны между собой и находятся во взаимодействии, обогащая друг друга. Изучая данную тему, обучающийся должен обратиться к трудам ведущих отечественных специалистов в данной области: И. П. Блищенко, В. Н. Дурденевского, Ф. И. Кожевникова, Е. А. Коровина, И. И. Лукашука, С. А. Малинина, Г. И. Тункина, Н. А. Ушакова, Е. Т. Усенко, С.В. Черниченко, В. М. Шуршалова и других.

Важнейшей составляющей предмета темы являются различия в теоретических подходах к соотношению международного и внутригосударственного права. Среди них можно выделить дуалистическую и монистическую концепции, которые распадаются на теории примата внутригосударственного права и примата международного права, теории «солидаризма», «умеренного монизма». Обращаясь к статье 15 Конституции Российской Федерации, которая при расхождении норм международного и внутригосударственного права объявляет имеющими приоритет нормы международного договора, не следует трактовать это как примат международного права.

По вопросу соотношения международного и внутригосударственного права полезно проанализировать соответствующие положения конституций и иных нормативных актов зарубежных государств: США, Великобритании, Испании, Германии, Франции и др.

Чтобы лучше понять влияние международного права на внутригосударственное и наоборот, полезно обратиться к соответствующим примерам

форм их согласования между собой (путем трансформации, рецепции, инкорпорации, отсылки к международному договору).

Для уяснения сути взаимодействия международного и внутригосударственного права необходимо обратиться также к примерам осуществления актов международных межправительственных организаций (например, ООН, ВТО, ЕС и др.). При изучении предмета темы целесообразно также проанализировать вопрос применения норм международного права и прежде всего международных договоров, национальными правоприменительными органами в Российской Федерации и других странах.

Тема 3. История международного права и его науки

Задача состоит в том, чтобы знать основные этапы развития международного права, уметь охарактеризовать отличительные черты каждого этапа, дать оценку его эволюции, проследить появление новых отраслей. Необходимо быть готовым комментировать итоги крупных международных форумов – Вестфальского (1648г.), Венского (1814-1815 гг.), Парижского (1856 г.), Берлинского (1878 г. и 1884-1885 гг.), Гаагских конференций мира 1899 и 1907 гг.

Следует обратить особое внимание на вклад России в прогрессивное развитие международного права.

Наряду с системой международного публичного права развивалась и его наука, что требует от обучающихся необходимо знать развитии российской и советской науки международного права (работы, Д. Каченовского, Л. Камаровского, Н. Коркунова, В. Незабитовского, В. Малиновского, Ф. Мартенса, А. Стоянова, А. Таубе, И.П. Блищенко, Ф.И. Кожевникова, И.И. Лукашука, Г.И. Тункина, В.М. Шуршалова и др.), а также его современное состояние (Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, Г.В. Игнатенко, А.Я. Капустин, А.Л. Колодкин, Г.И. Курдюков, Е.Г. Моисеев, С.В. Черниченко, Г.С. Стародубцев, Я. Броунли, М. Шо и др.)

Тема 4. Субъекты международного права

При изучении данной темы следует помнить, что понятие субъекта международного права является разновидностью более общей категории – субъекта права, в связи необходимо повторить положения общей теории права о правосубъектности. Международное право не содержит перечня своих субъектов, в связи с чем этот вопрос является доктринальным. Традиционным, основанным на дуалистических воззрениях на соотношение международного и внутригосударственного права, является подход, согласно которому субъектами международного права признаются государства, нации, борющиеся за свое освобождение, международные межправительственные организации и государственно-подобные образования. Вместе с тем, существуют и другие точки зрения, в частности, концепции международной правосубъектности индивида (физического лица). Также в последнее время в доктрине активно обсуждается вопрос о международной правосубъектности транснациональных корпораций, международных неправительственных ор-

ганизаций. Необходимо изучить основные концепции правосубъектности, иметь аргументированную точку зрения по этим проблемам.

Изучая вопросы правопреемства в связи с распадом бывшего СССР, необходимо помнить, что Россия является не просто правопреемником бывшего СССР, а государством-правопродолжателем бывшего СССР. Необходимо знать особенности правового положения России в этом качестве.

Рассматривая существующие в доктрине теории признания (конститутивную и декларативную), необходимо отметить как достоинства, так и недостатки обеих теорий.

Тема 5. Основные принципы международного права

Данная тема требует анализа системы принципов международного права, механизма их действия. Обучающийся должен понимать значение принципов для регулирования международных отношений и их место в системе международного права.

В целях усвоения материала о конкретном принципе международного права обучающийся должен представлять себе время его возникновения, источники, общественные отношения, им защищаемые, круг субъектов, их права и обязанности, виды деяний, нарушающих принцип, механизмы, обеспечивающие реализацию того или иного принципа международного права. Необходимо понимать, что все принципы взаимосвязаны и равны по юридической силе.

Тема 6. Право международных договоров

Ключевым принципом данной отрасли является максима «*pacta sunt servanda*». Следует хорошо знать признаки международного договора как источника международного права, возможный субъектный состав. При изучении темы нужно обратить внимание на стадии заключения международного договора, его форму и структуру, действие и толкование договора, условия действительности и основания для признания недействительным, пролонгации, а также на условия прекращения, приостановления и их последствия, необходимость регистрации международных договоров.

Порядок заключения, действия и исполнения международных договоров с участием РФ определяется, прежде всего, Конституцией России и Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г., положения которых необходимо знать. Следует обратить внимание на полномочия Конституционного Суда РФ относительно проверки на соответствие Конституции РФ международных договоров, порядок ратификации, случаи обязательной ратификации, порядок опубликования международных договоров РФ.

Тема 7. Право международных организаций

При изучении указанной темы важно четко различать правовой статус межправительственных и неправительственных организаций. Главное внимание уделяется изучению международной правосубъектности международ-

ных межправительственных организаций (ММПО). Значительное количество таких организаций обуславливают потребность в их классификации, что облегчает уяснение вопросов о международно-правовой основе их деятельности, их компетенции, членстве, сфере действия, правах и обязанностях, привилегиях и иммунитетах, ответственности. ММПО в процессе своей деятельности принимают различные акты, которые образуют внешнее и внутренне право организации, на что необходимо обратить внимание.

Наиболее подробный анализ в рамках данной темы должен быть представлен по Организации Объединенных Наций (ООН), поэтому следует строго структурировать вопросы, которые он будет освещать: содержание Устава ООН, структура ООН, включая подробную характеристику главных органов (состав, порядок формирования, компетенция, порядок принятия решений, их юридическая сила), деятельности вспомогательных органов, знание системы ООН. Проблемы повышения эффективности ООН предполагают информированность о процессе реформирования Организации, знание позиции России и опыта ее сотрудничества с ООН.

Тема 8. Международно-правовые средства разрешения международных споров

Принцип мирного урегулирования споров является императивным, основным принципом международного права. Обучающийся обязан на конкретных примерах показать процесс становления и развития этого принципа. Он должен также уяснить содержание понятий «международный спор» и «ситуация», каковы виды международных споров. Для уяснения понятия этих терминов необходимо внимательно изучить Гаагскую Конвенцию о мирном разрешении международных столкновений 1907 г., статьи 33 – 54 Устава ООН, а также соответствующую литературу.

Добрые услуги и посредничество предусматривают оказание содействия сторонам в споре третьей стороной в целях его разрешения. Необходимо видеть различия между добрыми услугами и посредничеством, а также между обследованием и примирением.

Отличия третейского и судебного разбирательства от других способов разрешения споров заключаются в том, что решения этих органов обязательны для спорящих сторон. Однако обязательность решения не следует путать с обязательностью юрисдикции судебных органов. Юрисдикция международных судебных органов носит факультативный, то есть зависящий от выраженного тем или иным способом и в той или иной форме предварительного согласия сторон в споре с рассмотрением их дела судом.

Тема 9. Ответственность в международном праве

В первую очередь следует разобраться с понятием ответственности в международном праве, учитывая, что этот термин используется в самых разных значениях. Необходимо отличать позитивную и негативную ответственность, ответственность государств и международных организаций от международной уголовной ответственности физических лиц. В рамках данной темы

рассматриваются вопросы международной ответственности государств и международных организаций за международно-противоправные деяния, а также международной ответственности за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом.

Особенностью данной темы является то, что основными источниками института международной ответственности являются подготовленные Комиссией международного права Статьи об ответственности государств 2001 г., Статьи о дипломатической защите 2006 г., Статьи об ответственности международных организаций (первое чтение, 2009 г.). Необходимо четко представлять юридическую силу и значение данных документов, рассматривать их как авторитетное исследование существующих общепризнанных международных обычных норм.

Следует особое внимание уделить понятию присвоения поведения государству, отметить, что Комиссия международного права не стала выделять в качестве обязательных такие признаки международно-противоправного деяния, как вина и ущерб. Существенно упорядочила КМП терминологию. КМП не делит ответственность на материальную и политическую, а среди форм возмещения вреда указывает только реституцию, компенсацию и сатисфакцию. Контрмеры отнесены к способам принудительной имплементации ответственности, а термин репрессалии признан устаревшим. Репарация понимается КМП в широком смысле, как общий термин «возмещение вреда», при этом узкое понимание термина как денежной выплаты заменено термином компенсация. При изучении реторсий необходимо иметь в виду, что они возможны не только в ответ на правонарушение, но и на недружественный акт, не составляющий правонарушения, кроме того, сами по себе реторсии не составляли бы международно-противоправного деяния, поскольку являются формой реализации не запрещенного международным правом поведения.

Тема 10. Международное право прав человека

Юридическую основу данной отрасли составляет принцип уважения прав и свобод человека. Обучающийся должен раскрыть содержание этого принципа.

Необходимо знать основные положения и значение Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международных пактов о правах человека 1966 г., факультативных протоколов к ним. Кроме того, обучающийся должен знать содержание и других важных международных документов в области защиты прав человека, указанных в учебной литературе. Помимо универсальных международных конвенций и договоров изучение материалов по данной теме предполагает рассмотрение региональных соглашений, значительная часть которых принята в рамках Совета Европы и СНГ.

Особого внимания заслуживает вопрос о роли международных организаций в деле защиты прав человека. Необходимо знать действие универсальных (система ООН) и региональных механизмов по обеспечению и защите прав человека (Европейский суд по правам человека и др.).

Тема 11. Право внешних сношений

Обучающийся должен отличать классы глав дипломатических представительств от рангов дипломатов, знать, как происходит назначение и отзыв послов в зарубежных государствах. Необходимо обратить внимание на различие функций дипломатических представительств и консульских учреждений, сравнить объем их привилегий и иммунитетов.

Следует знать понятие и функции специальных миссий, а также представительств государств при международных организациях и представительства международных организаций в том или ином государстве.

Обучающийся должен быть знаком с нормативными актами Российской Федерации в области внешней политики, структуры и направлений деятельности внутригосударственных и зарубежных органов внешней сношений.

Тема 12. Право международной безопасности

При изучении данной темы необходимо представлять, какие угрозы международной безопасности являются наиболее серьезными, и какие существуют международно-правовые средства и меры для их уменьшения и преодоления.

Серьезное внимание следует уделить проблеме разоружения, укреплению режима нераспространения ядерного оружия, сотрудничеству России и США по вопросам сокращения стратегических наступательных вооружений.

Следует обратить внимание на инициативу РФ о необходимости разработки и принятия Договора о европейской безопасности.

Национальную безопасность Российской Федерации нужно трактовать в свете положений, изложенный в Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Президентом России 10 января 2009 г. Основные параметры национальной безопасности РФ связаны с правильной оценкой тенденций современных международных отношений, необходимостью повышения авторитета и роли РФ в современном мире, оценкой возможных угроз национальной безопасности РФ, а также обеспечением национальной безопасности страны, в том числе и внешнеполитическими средствами.

Тема 13. Международное экономическое право

В своих представлениях о МЭП обучающийся должен исходить из того, что международное экономическое право представляет собой систему юридических принципов и норм, регулирующих сотрудничество субъектов международного права в области взаимодействия национальных экономик различных государств, включая торговлю, использование транспорта, валютно-финансовые и кредитные отношения, научно-техническое и промышленное сотрудничество в освоении новых технологий, природных ресурсов, создании равноправных экономических отношений между всеми государствами с преимущественным учетом интересов развивающихся стран.

Источниками международного экономического права являются международные договоры, которые по предмету регулирования можно разделить на соглашения об оказании технической помощи, экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве, торговые договоры, различающиеся между собой по предмету регулирования: закрепляющие принципы сотрудничества (о торговле и мореплавании), контингентные, о товарообороте и платежах и т.д., а также международно-правовые обычаи, широко применяемые в инвестиционных отношениях, торговых связях и мореплавании (например, по использованию морских портов, перевозке грузов морем, по определению статуса государства в «диагональных» отношениях с учетом иммунитета и др.).

Обеспечению реализации торговых договоров служат межправительственные кредитные соглашения, соглашения о международных расчетах (платежные, клиринговые, комбинированные). Важную роль при формировании источников права в этой отрасли международного права играют решения и резолюции международных организаций и принимаемые ими новые акты рекомендательного статуса – декларации, программы, коммюнике и т.д., которые нередко выступают платформой для создания в дальнейшем договорных норм международного экономического права. Нельзя игнорировать и односторонние акты государств (заявления и декларации), которые в ряде случаев могут служить доказательством существования или уяснения содержания обычно-правовых норм либо толкования предписаний международных договоров.

К числу основных специальных принципов международного экономического права относятся принципы свободы выбора формы организации внешних экономических связей, запрета противоправного экономического принуждения, суверенитета государств над природными ресурсами и экономической деятельностью, экономической недискриминации, национального режима, наибольшего благоприятствования, взаимности и взаимной выгоды.

Важно уяснить ситуацию, которая сложилась в период мирового экономического кризиса 2008 – 2011 годов, представлять меры, принятые государствами по быстрейшему выводу международной экономики и финансов государств мира из кризиса, особ оценивая соответствующие инициативы России, сформулированные ею в рамках международных организаций (ООН, МВФ, МБРР) и саммитов «Большой двадцатки».

Особое внимание при изучении темы стоит уделить важнейшим из международных институций, действующих в сфере торгово-экономического и валютно-финансового сотрудничества: ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН, МВФ, МБРР, МФК, МАР, ВТО, ОЭСР. Обучающийся должен ознакомиться с характеристикой и основными направлениями деятельности региональных интеграционных объединений (ЕС, НАФТА, Андского содружества наций, Меркосур, ЕвразЭС, Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России).

Тема 14. Международное морское право

Международное морское право – отрасль международного публичного права, регламентирующая деятельность его субъектов по поводу использования пространств и ресурсов Мирового океана. Основа такой регламентации – определение правового режима отдельных морских пространств. Следует четко различать морские пространства в зависимости от их правового режима. Внутренние морские воды и территориальное море являются составными частями государственной территории, они подчиняются суверенитету и юрисдикции прибрежного государства. В отличие от них прилежащая зона, исключительная экономическая зона и континентальный шельф не входят в состав государственной территории, но международное право наделяет прибрежное государство особыми суверенными правами и ограниченной, строго целевой юрисдикцией в этих районах. Открытое море и Международный район морского дна являются территориями, не подчиненными не суверенитету, ни юрисдикции какого-либо государства, но при этом имеют глубокие внутренние различия: в правовом режиме открытого моря реализована старая концепции *terra nullius*, тогда как в международном районе морского дна находит свое закрепление новая концепция общего наследия человечества.

Тема 15. Территория и международное право

Основное внимание при изучении темы следует уделить классификации территорий в зависимости от их правового режима. Различают государственные территории (сухопутная поверхность, внутренние морские воды и территориальное море, их недра и воздушное пространство над ними до верхнего пределов примерно в 100-110 километров), территории с международным режимом (открытое море, международный район морского дна, космическое пространство и небесные тела, международное воздушное пространство, Антарктика), а также территории со смешанным режимом, сочетающие в себе признаки и того, и другого вида (прилежащая и исключительная экономическая зоны, континентальный шельф). Часто к территориям со смешанным режимом относят также международные реки, проливы и каналы.

Юридический статус региона Арктика подразделяется на две категории. Материковые и островные образования подчинены суверенитету одного из приполярных государств – России, Норвегии, Дании, Канады или США. Это определяется сложившимися традициями, вытекает из факта первоначального завладения и длительного пользования, договорного оформления либо приобретения и с течением времени было закреплено во внутригосударственных актах некоторых из этих стран.

Что же касается акватории Северного Ледовитого океана, то она подразделяется на такие же категории морских пространств, что и остальные части Мирового океана – внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и исключительную экономическую зоны, а также пространства открытого моря. Это распространяется и на подводные пространства Север-

ного Ледовитого океана – континентальный шельф и Международный район морского дна.

В отличие от Арктики, Антарктика имеет единый правовой режим, причем международно-правовой. Международно-правовой статус Антарктики определен Договором об Антарктике 1959 г. В этом регионе признается право всех стран на беспрепятственный доступ ко всем мирным видам деятельности. Запрещены создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытаний любых видов оружия. Как демилитаризованная и нейтрализованная территория Антарктика не может использоваться для размещения там воинских контингентов, служить театром военных действий, хотя использование военного персонала или воинского оснащения для осуществления научных исследований и других видов мирной деятельности при условии надлежащего оповещения об этом не возбраняется.

Важнейшим аспектом правового режима Антарктики является поощрение международного сотрудничества в проведении научных исследований, обмен полученными данными. Антарктика рассматривается как безъядерная зона: значит, здесь не могут проводиться ядерные испытания и захоронение ядерных материалов.

Для реализации предписаний Договора об Антарктике создан специальный международный механизм в виде Консультативного совещания государств – участников, целью которого является разработка рекомендаций их правительствам относительно использования данной территории в мирных целях и содействия проведению инспекционных мероприятий.

Тема 16. Международное космическое право

Международное космическое право – сравнительно новая отрасль международного права. Её особенности состоят в том, что она, во-первых, возникла в правовом поле, сценарированном основными принципами международного права, а во-вторых, данная отрасль не следовала за практикой, как другие отрасли, а опережала ее.

Международное космическое право регулирует отношения, связанные с пространством, являющимся общим достоянием человечества. Это также определяет специфику отрасли, в частности, круг специальных принципов, которые запрещают национальное присвоение космоса, требуют его использования и исследования с учетом требований основных принципов международного права и на благо всего человечества, без дискриминации государств, еще не приступивших к космической деятельности.

Круг субъектов отрасли в целом совпадает с кругом субъектов международного права. Однако международные космические организации имеют некоторые особенности, вызванные повышенным риском космической деятельности – большинство их участников должны составлять государства – участники Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года.

Значительными особенностями отличается институт ответственности, порядок реализации которой различается в зависимости от того, где был причинен ущерб космическим объектом.

При изучении данной темы необходимо уделить внимание деятельности международных организаций, прежде всего ООН.

Следует также уделить внимание проблемам, связанным с новыми видами использования космического пространства, увеличением числа государств и негосударственных акторов, осуществляющих космическую деятельность, а также инициативам, связанным с пересмотром Договора 1967 г. Важной проблемой остается предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

Необходимо уделить внимание перспективам деятельности РФ в космосе и видам международного сотрудничества по использованию космического пространства в мирных целях.

Тема 17. Международное воздушное право

Изучение данной темы требует обратить внимание на взаимосвязь содержания принципов МВП с правовым режимом воздушного пространства, за исключением обеспечения безопасности международной гражданской авиации.

В процессе международных полетов возникают отношения, связанные с пересечением государственной границы, нахождением судна в воздушном пространстве иностранного государства, с необходимостью согласования правил по унификации документов и ответственности авиаперевозчика, осуществления коммерческой деятельности гражданской авиации, безопасности полетов, что требует внимательного отношения к положениям многосторонних и двусторонних договоров, а также к национальному законодательству.

Технико-эксплуатационные условия, требования, стандарты и правила коммерческого воздухоплавания устанавливают международные межгосударственные организации, прежде всего Международная организация гражданской авиации (ИКАО), правовую основу деятельности, структуру и основные принятые документы которой следует знать.

Тема 18. Международное уголовное право

Необходимо исходить из того, что международное сотрудничество в области борьбы с преступностью активно развивается. Преступления международного характера необходимо отличать от международных преступлений, за совершение которых к ответственности привлекают международные уголовные трибуналы и Международный уголовный суд.

Для характеристики преступлений международного характера, мер сотрудничества между государствами по борьбе с ними следует проанализировать содержание международных конвенций по конкретным видам преступлений: терроризм, незаконный оборот наркотических средств, пиратство и др. Обучающийся должен знать содержание конвенций, субъект, объект пре-

ступления, права и обязанности государств в борьбе с каждым видом преступлений, механизмы обеспечения соблюдения конвенций.

При изучении данной темы особое место отводится институт правовой помощи, поэтому необходимо уделить внимание видам правовой помощи, особенно порядку экстрадиции (выдачи); рассмотреть процедуру оказания правовой помощи на примере многосторонних конвенций и двусторонних договоров.

Борьба с преступностью осуществляется в рамках международных организаций как общей и специальной компетенции. Необходимо ознакомиться с основными направлениями деятельности ООН и Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Следует проанализировать соответствие уголовного законодательства России ее международным обязательствам по борьбе с преступностью.

Тема 19. Международное гуманитарное право

Наилучшим образом понять природу современного МГП помогает знание его истории, поэтому необходимо иметь представление о развитии международно-правового регулирования отношений в период вооруженных конфликтов, знать итоги Гаагских конференций 1899 и 1907 гг. МГП тесно связано и взаимодействует с различными отраслями международного права, поэтому необходимо четко отграничить предмет его регулирования от иных отраслей.

В процессе подготовки необходимо обратить особое внимание на различие *ius ad bellum* и *ius in bello*; хорошо знать систему договоров по международному гуманитарному праву, которые регулируют как защиту жертв вооруженных конфликтов, так и права и обязанности воюющих сторон. Поэтому нужно обратить внимание на понятие «военной необходимости». Следует обратить внимание на роль обычного права, которое имеет чрезвычайно важное значение для МГП, используя указанные в списке дополнительной литературе к теме сборники. Для понимания природы МГП важно знать оговорку Мартенса. Успешное освоение данной темы зависит от того, насколько хорошо будет понято содержание специальных принципов МГП. Для этого лучше всего познакомиться с научными работами Ж. Пикте, Х. Гессера, Э. Давида. Необходимо помнить, что нормы МГП применяются в ситуации оккупации, поэтому необходимо знать основные характеристики режима военной оккупации. Изучение МГП предполагает внимательное отношение к статусу таких категорий как комбатанты, наемники, добровольцы, шпионы. Одна из главных задач МГП – защита жертв вооруженных конфликтов, поэтому следует хорошо знать положения по защите гражданского населения. Особое внимание следует уделить вопросам международной уголовной ответственности за серьезные нарушения МГП, ознакомившись с деятельностью международных уголовных трибуналов и Международного уголовного суда, а также иметь представление о том, как происходит имплементация норм МГП в законодательство Российской Федерации. Особую роль в развитии МГП иг-

рает Международный Комитет Красного Креста, необходимо знать правовую основу его деятельности, структуру, принципы и мандат.

Тема 20. Международное экологическое право

При изучении данной темы необходимо уяснить содержание специальных принципов МЭП, знать содержание концепции устойчивого развития, особенности охраны Мирового океана, трансграничных водотоков, биоразнообразия, атмосферы, околоземного космического пространства, знать меры по защите природной среды от радиоактивного заражения. Наибольшее внимание следует уделять изучению основных конвенций, которые посвящены охране отдельных объектов, а также природных ресурсов. Необходимо обратить внимание, что многие договоры регулируют отношения по защите и сохранению конкретных природных объектов, к примеру, региональных морей или Антарктики.

На основе изучения конвенций необходимо знать, каковы международные обязательства государств и какие меры по охране они должны принимать совместно и самостоятельно. Особое значение для регулирования международных отношений в сфере охраны окружающей среды имеют декларации и резолюции международных организаций, на чем также следует сосредоточиться.

Многие международные организации занимаются вопросами охраны окружающей среды, поэтому необходимо изучить их деятельность, в особенности организацию системы ООН, а также проанализировать вклад неправительственных организаций в решение проблем охраны окружающей среды.

Вопросы ответственности в МЭП чаще всего рассматриваются в контексте причинения трансграничного ущерба, попытка урегулирования которых была предпринята Комиссией международного права ООН, принявшей Тексты проектов принципов, касающихся распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности, 2006.

Тема 21. Международное процессуальное право

Во всех предыдущих темах рассматривалось в основном международное материальное право. Иными словами, в указанных темах в основном речь шла о правовых принципах и нормах, регулирующих международные отношения по существу.

Вместе с тем в международном праве, как и во внутригосударственном, существуют нормы, определяющие процедуру применения материальных правовых норм. И таких норм немало. Таким образом, можно констатировать о том, что в международном праве помимо материального есть и процессуальное право. И оно всё более и всё чаще применяется. В нем сложилась своя специфика, свои принципы и правила, которые необходимо как-то кодифицировать.

Таким образом, в международном праве помимо материального имеется также и процессуальное право. Нормы этого правила определяют, как

применить, реализовать нормы материального права. Этот процесс применения норм материального права теперь и именуется международным процессуальным правом.

Процессуальные нормы применяются как непосредственно самими государствами, так и соответствующими специальными органами, например, международными судами. Поэтому настало время, когда можно говорить о том, что складывается и действует в международном праве специальная отрасль - международное процессуальное право.

2.4.3. Особенности самостоятельной работы заочной формы обучения

Объем и содержание учебного материала для самостоятельной работы, которая является частью учебной работы, определены с учетом специфики формы обучения.

Заочная форма обучения имеет ряд особенностей, которые учтены при подготовке методических материалов. Для рассмотрения на лекциях и семинарах вынесены наиболее общие и сложные темы. Следовательно, многие темы должны быть изучены самостоятельно, т.е. по этим темам не запланировано ни лекционных, ни семинарских занятий. Формой контроля их изучения является проверка письменных заданий.

Предложенные в Программе задания для самостоятельной подготовки носят не только информационный характер, но и ориентируют на творческую деятельность, включая решение казусов, тестирование, подготовку рефератов и др.

Важное значение для самостоятельной работы заочной формы обучения имеет установочная лекция, на которой обучающиеся знакомятся с темами по международному праву, предназначенными для самостоятельного изучения, методикой выполнения заданий, порядком их оценки, рекомендациями по использованию и работе с нормативными источниками, основной и дополнительной литературой.

Практические занятия для обучающихся по заочной форме обучения выполняют функции консультаций и предполагают, что обучающийся приходит на занятия подготовленным, формулируя вопросы, вызвавшие у него затруднения в процессе самостоятельного освоения материала.

Возможности информационного контакта с преподавателем также обеспечиваются на консультациях и средствами электронной почты, поэтому при осуществлении самостоятельной работы предлагается шире использовать возможности в режиме Интернет общения с преподавателем.

Поскольку для заочной формы обучения характерен гораздо больший по сравнению с другими формами обучения объем самостоятельной работы, обучающиеся должны самостоятельно анализировать международные договоры и акты международных организаций; самостоятельно применять для решения казусов нормы международного права; анализировать и оперировать данными международной судебной практики; использовать полученные

знания в соответствующих аспектах практической деятельности и при изучении других дисциплин.

В процессе самостоятельной работы для заочной формы рекомендуется:

- более глубоко изучить понятийный аппарат международного права как в общей части, так и терминологию его отраслей;
- готовить конспекты, составлять схемы, таблицы по теме, которая изучается самостоятельно;
- выполнять все предусмотренные задания в установленные сроки;
- закреплять знания в области международного права путем активной работы на семинарских занятиях и консультациях, в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Контроль за самостоятельной работой осуществляется путем оценки подготовленных заданий как индивидуально, так и на практических занятиях в группах.

Эффективность самостоятельной работы, которая предполагает максимальную активность в различных аспектах, определяется в первую очередь степенью подготовленности. Для успешной самостоятельной работы обучающийся должен владеть навыками поиска источников международного права, в том числе по официальным Интернет-ресурсам международных организаций, секретариатов конвенций, международных судебных органов, органов государственной власти РФ. Нужно стремиться творчески развивать полученные знания, в том числе находить, анализировать и систематизировать как действующие, так и новые источники международного права, которые обязательно появятся после освоения дисциплины (модуля). Необходимо научиться применять полученные знания в процессе осуществления своей профессиональной деятельности.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

С целью фиксации результатов освоения дисциплины (модуля) на последнем учебном занятии модуля преподаватель проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся. Проверка по выбору преподавателя может быть проведена в одной из следующих форм: написание эссе, решение задач. Примерные темы эссе представлены далее. По желанию обучающегося тема письменной работы может быть согласована индивидуально (заранее). По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

3.1. Темы контрольных работ, эссе и рефератов

1. Соотношение международного права и международного частного права.
2. Согласование воли как основной метод создания норм международного права
3. Структура нормы международного права.

4. Понятие и структура обычной нормы международного права.
5. Функции международного права.
6. Сравнительная характеристика международного и внутригосударственного права.
7. Место международного договора в правовой системе Российской Федерации.
8. Правовые основы применения в Российской Федерации общепризнанных принципов и норм международного права.
9. Правовые основы применения в Российской Федерации международных договоров Российской Федерации.
10. Периодизация международного права.
11. Роль Гаагских конференций мира 1899 и 1907 годов в развитии международного права.
12. Вклад Ф.Ф. Мартенса в развитие международного права.
13. Международная правосубъектность Ватикана.
14. Непризнанные и «полупризнанные» государства.
15. Россия – государство-правопродолжатель бывшего Союза ССР.
16. Консультативное заключение Международного суда ООН по вопросу провозглашения независимости Косово.
17. Правовые основы современного взаимодействия международного и национального права.
18. Влияние основных принципов международного права на внутригосударственное регулирование защиты прав человека.
19. Рецепция норм международного права во внутригосударственном регулировании (на примере права собственности/ или иных прав субъектов национального права).
20. История кодификации основных принципов международного права.
21. Понятие и признаки основного принципа международного права.
22. Конституция РФ об основных принципах международного права.
23. Ответственность за нарушение основных принципов международного права.
24. Формирующиеся основные принципы международного права.
25. Самооборона в международном праве.
26. Соотношение принципов территориальной целостности государств и равноправия и самоопределения народов и наций.
27. Современные формы обеспечения международных договоров.
28. Многоязычные международные договоры.
29. Принципы права международных договоров.
30. Понятие и признаки межправительственных организаций.
31. Понятие и структура права международных организаций.
32. Правосубъектность межправительственных организаций.
33. Перспективы реформирования Организации Объединенных Наций.
34. Будущее Содружества Независимых Государств.

35. Правовой статус и основные направления деятельности специализированных учреждений ООН.

36. Правовой статус и деятельность одного из специализированных учреждений ООН (по выбору).

37. Роль решений Генеральной Ассамблеи ООН в развитии международного права.

38. Добрые услуги и посредничество как способы разрешения международных споров.

39. Виды международных споров.

40. Дело судна «Алабама» и его влияние на развитие третейского разбирательства.

41. Международные судебные учреждения.

42. Консультативные заключения Международного суда ООН, их роль в развитии международного права.

43. Вопросы применения силы в решениях Международного суда ООН.

44. Разрешение Международным судом ООН территориальных споров.

45. Концепция международного преступления государства («crime of a state») в доктрине и практике международного права.

46. Присвоение поведения государству: актуальные проблемы.

47. Ответственность государства за действия лиц, находящихся под его руководством или контролем.

48. Форс-мажор, бедствие и состояние необходимости как обстоятельства, исключаящие противоправность: сравнительная характеристика.

49. Роль Совета Безопасности ООН в имплементации международной ответственности.

50. Дипломатическая защита юридических лиц.

51. Историко-правовое развитие идеи международной защиты прав человека (со времен Великой французской революции 1789 г. до наших дней).

52. Биоэтика и права человека: опыт международно-правового регулирования в рамках Совета Европы.

53. Конвенционные международные механизмы обеспечения прав человека.

54. Опыт Лиги Наций в сфере международной защиты прав человека:.

55. Роль Организации (Совещания) по безопасности и сотрудничеству в Европе в становлении принципа уважения прав и свобод человека.

56. Правовой статус и основные направления деятельности Европейского суда по правам человека.

57. Анализ прав и основных свобод, признанных в рамках региональной организации по защите прав человека по выбору (Африканского Союза, Организации американских государств, Лиги арабских государств, Содружества Независимых Государств).

60. Право на жизнь и смертная казнь.
61. Возрастание значения дипломатии в условиях глобализации.
62. Дипломатические привилегии и иммунитеты
63. Задачи и основные направления деятельности консульской службы России.
64. Право международной безопасности: понятие, принципы, источники.
65. Международно-правовые проблемы обеспечения безопасности в Европе.
66. Международно-правовые основы нераспространения ядерного оружия.
67. Проблема ограничения стратегических наступательных вооружений в международном праве.
68. Сотрудничество России и НАТО: возможности и перспективы.
69. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования в международной торговле
70. Разрешение торговых споров в современном МЭП.
71. Разрешение инвестиционных споров в современном МЭП.
72. Региональные межгосударственные экономические организации – субъекты МЭП
73. Правовое регулирование международной экономической интеграции в МЭП.
74. Принципы международного морского права.
75. Кодификация международного морского права.
76. Международно-правовой режим исторических вод.
77. Определение границ континентального шельфа.
78. Международно-правовая борьба с пиратством: проблемы универсальной юрисдикции.
79. Порядок освоения ресурсов Международного района морского дна.
80. Проблема использования «удобных» флагов.
81. Правовой статус капитана морского судна.
82. Классификация территорий по их правовому режиму.
83. Расширенный континентальный шельф России в Арктике.
84. Территориальная проблема в отношениях России и Японии.
85. Проблема международно-правового статуса Каспийского моря.
86. Освоение минеральных ресурсов Антарктики.
87. Деятельность Консультативных совещаний по Антарктике.
88. Международно-правовое регулирование научных исследований в Антарктике.
89. Основные формы и цели деятельности ИКАО.
90. Принципы международного воздушного права.
91. Роль и значение основных «свобод воздуха».
92. Понятие и источники международного космического права.

93. Общие и специальные принципы международного космического права.
94. Правовой режим космического пространства и естественных небесных тел.
95. Правовой режим искусственных космических объектов.
96. Правовой статус космонавтов.
97. Международно-правовая ответственность в связи с деятельностью в космическом пространстве.
98. Понятие, сущность и особенности международного уголовного права.
99. Комплексный характер международного уголовного права.
100. Механизм формирования международного уголовного права.
101. Соотношение международного права и международного уголовного права.
102. Концептуальные подходы к правовой природе международного уголовного права.
103. Правовая природа международных преступлений. Основания международной уголовной ответственности физических лиц.
104. Основания привлечения физических лиц к международной уголовной ответственности.
105. Сотрудничество государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
106. Международный терроризм и международное право.
107. Международно-правовая борьба с коррупцией.
108. Биоразнообразие как объект международно-правовой охраны
109. Концепция международной экологической безопасности
110. Перспективы создания Международного экологического суда
111. Защита окружающей среды и права человека в международном праве
112. Международно-правовая регламентация вооруженных конфликтов немеждународного характера.
113. Лица, которые погибли или пропали без вести. Проблема насильственных исчезновений.
114. Международная правосубъектность МККК: аргументы «за» и «против».
115. Новые виды оружия и международное гуманитарное право

3.2. Вопросы для текущего и рубежного контроля

1. Основные особенности международного права.
2. Понятие и виды норм международного права.
3. Система международного права.
4. Классификация источников международного права.
5. Сравнительная характеристика международного договора и международного обычая.
6. Юридическое значение решений международных организаций.

7. Процесс применения в Российской Федерации международных договоров
8. Какие международные договоры будут иметь приоритет применения в случае их противоречия нормам федерального закона РФ?
9. Кто считается основоположником науки международного права?
10. Назовите научные труды Г.Гроция, Ф.Ф.Мартенса, Г.И. Тункина.
11. Периодизация международного права.
12. Основные особенности современного международного права по сравнению с классическим международным правом.
13. Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов
14. Виды субъектов международного права.
15. Являются ли субъекты Российской Федерации субъектами международного права?
16. Признаки международной межправительственной организации.
17. В чем заключаются отличия декларативной и конститутивной теорий признания?
18. Кем является Россия по отношению к бывшему СССР? Раскройте правовое содержание понятия.
19. Какие существуют точки зрения по вопросу международной правосубъектности индивидов? Назовите представителей точек зрения.
20. В чем заключается основное содержание ведущих теорий соотношения международного и внутригосударственного права?
21. Какие существуют юридические формы согласования международного и национального права?
22. В чем состоит основное содержание и особенности таких понятий, как «трансформация», «имплементация», «осуществление» международного права?
23. Каково юридическое содержание явления «инкорпорация»?
24. Что такое «рецепция»?
25. Каковы главные особенности «отсылки»?
26. В чем заключаются особенности основных принципов международного права?
27. Раскройте понятие универсальности и императивности основных принципов международного права.
28. Высшая юридическая сила и обратная сила основных принципов международного права.
29. «Уставные» принципы международного права.
30. Основные принципы международного права, содержащиеся в Заключительном акте СБСЕ 1975 г.
31. Международно-правовые документы, в которых постепенно закреплялся принцип неприменения силы или угрозы силой.
32. Что такое агрессия? Перечислите действия, которые должны квалифицироваться в качестве акта агрессии.
33. Случаи правомерного применения силы в международном праве.

34. Приведите примеры дел, по существу входящих во внутреннюю компетенцию государства.
35. Принцип территориальной целостности и принцип нерушимости государственных границ.
36. Раскройте понятие суверенитета в международном праве.
37. Источники права международных договоров.
38. Международный договор: понятие и виды.
39. Стороны в международном договоре.
40. Стадии заключения международного договора.
41. Случаи обязательной ратификации международного договора.
42. Что такое оговорка к международному договору и когда она допустима?
43. Основания признания международного договора недействительным.
44. Денонсация и аннулирование международного договора.
45. Понятие и виды международных организаций.
46. История создания ООН.
47. Система ООН.
48. Функции и полномочия главных органов ООН.
49. Виды сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
50. Санкции Совета Безопасности ООН.
51. Порядок голосования в Совете Безопасности ООН.
52. Экономический и Социальный Совет ООН и международные неправительственные организации.
53. Краткая характеристика одной из международных организаций.
54. Понятие международного спора и ситуации.
55. Сравнительная характеристика добрых услуг и посредничества.
56. Сравнительная характеристика обследования и примирения.
57. Международные судебные учреждения.
58. Компетенция и юрисдикция Международного суда ООН.
59. Состав Международного суда ООН.
60. Кто может быть стороной в споре, рассматриваемом Международным судом ООН?
61. Компетенция Международного трибунала по морскому праву.
62. Приведите примеры решений и консультативных заключений Международного суда ООН.
63. Краткая характеристика Статей об ответственности государств 2001 г.
64. Последствия международно-противоправного деяния.
65. Понятие и элементы международно-противоправного деяния.
66. Что такое присвоение поведения государству? Каковы основные правила присвоения поведения государству.
67. Формы возмещения вреда. Примеры.
68. Контрмеры: понятие, цель, условия, ограничения.
69. Понятие потерпевшего государства.

70. Дипломатическая защита физических лиц.
71. Ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом.
72. Международное право прав человека: понятие, принципы, источники.
73. Международный Билль о правах человека: основные положения Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и факультативных протоколов к нему 1966 г. и 1989 г.; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и факультативного протокола к нему 2008 г.
74. Международно-правовой запрет пыток (Конвенция о запрещении пыток 1984 г. и факультативный протокол к ней 2002 г.).
75. Международно-правовая защита женщин (краткая характеристика основных конвенций).
76. Международно-правовая защита детей (краткая характеристика Конвенции о правах ребенка 1989 г. и факультативных протоколов к ней 2000 г.)
77. Совет по правам человека ООН: правовой статус, состав, компетенция.
82. Региональные системы защиты прав человека.
83. Как соотносятся понятия «международные отношения», «внешняя политика» и «дипломатия»?
84. Каковы основные источники права внешних сношений?
85. Каковы полномочия Президента и других конституционных органов России в области внешних сношений?
86. Каков правовой статус дипломатических представительств и консульских учреждений?
87. Что представляет собой дипломатический корпус? Каков порядок старшинства в нем?
88. Порядок назначения главы дипломатического представительства.
89. Дать понятие и изложить содержание международной безопасности.
90. Объяснить понятие, виды и структуру системы коллективной безопасности.
91. Изложить основные положения договоров о запрещении и ограничении различных видов оружия массового уничтожения.
92. Назвать и раскрыть составляющие обеспечения коллективной безопасности в Европе.
93. Изложить сущность и направленность количественных и качественных ограничений стратегических наступательных вооружений РФ и США.
94. Провести сравнительный анализ деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и НАТО в сфере обеспечения безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

95. Режим нераспространения ядерного оружия. Деятельность МАГАТЭ.
96. Что такое «международное экономическое право» (МЭП)?
97. Какие отношения регулирует МЭП?
98. Каковы этапы становления и развития МЭП?
99. Какие наиболее характерные концепции МЭП существуют в отечественной и западной доктринах?
100. Каков состав источников МЭП? Что подразумевается под «мягким правом»?
101. Какова система принципов МЭП?
102. Кто относится к субъектам МЭП?
103. Какие основные акты были приняты в рамках «пакета соглашений» Уругвайского раунда?
104. Что понимается под «международным инвестиционным правом»?
105. Что понимается под «международным финансовым правом»?
106. Раскройте принцип исключительной юрисдикции государства флага судна.
107. Основные этапы кодификации международного морского права. Краткая характеристика Конвенции по морскому праву 1982 г.
108. Понятие и виды исходных линий.
109. Правовой режим внутренних морских вод.
110. Право мирного прохода через территориальное море.
111. Суверенные права и юрисдикция прибрежного государства в исключительной экономической зоне.
112. Понятие и определение границ континентального шельфа.
113. Свободы открытого моря.
114. Преступления, совершаемые в открытом море. Пиратство.
115. Преследование по горячим следам.
116. Международный район морского дна. Порядок освоения ресурсов Района.
117. Правовой режим Черноморских проливов.
118. Перечислите территории со смешанным режимом и территории с международным режимом. Почему они так называются?
119. Определите географическую область Земли, к которой применяются положения Договора об Антарктике 1959 г.
120. Основные принципы правового режима Антарктики. Система Договора об Антарктике 1959 г.
121. Правовой режим Шпицбергена.
122. Правовой режим Северного морского пути.
123. Что представляет собой международное воздушное право?
124. Какие специальные принципы лежат в основе международного воздушного права?
125. Что такое «Варшавская система» в международном воздушном праве?
126. Каковы правовые статусы воздушного судна и его экипажа?

127. Как решаются вопросы ответственности в международном воздушном праве?

128. Назовите основные принципы современного международного права, имеющие наибольшее влияние на отрасль международного космического права или ее отдельные институты.

129. Принципы международно-правового режима космического пространства и небесных тел.

130. Определите понятие и виды космических объектов, основания их классификации, статус основных видов космических объектов.

131. Определите сходство и различия в статусе государства запуска и «запускающего» государства.

132. Определите статус космического аппарата, обнаруженного на территории третьего государства.

133. Виды и правовое положение международных организаций, допускаемых к космической деятельности.

134. Охарактеризуйте нормативную базу отрасли международного космического права; покажите, какова роль резолюций, принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН и ее комитетов по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.

135. Особенности международной ответственности за космическую деятельность.

136. Юридический анализ Устава Международного военного трибунала 1945г. и Устава Международного военного трибунала для Дальнего Востока 1946г.

137. Юридический анализ Уставов Международного трибунала по Югославии 1993г. и Международного военного трибунала по Руанде 1994г.

138. История создания и правовая природа Международного уголовного суда. РФ и Международный уголовный суд.

139. Геноцид и преступления против человечности.

140. Преступления международного характера: понятие, виды, международно-правовые основы сотрудничества государств.

141. Конвенционное и институциональное сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом.

142. Интерпол: правовой статус, основные направления деятельности.

143. Экстрадиция как один из старейших институтов международного уголовного права. Условия выдачи. Основания для отказа в выдаче.

144. Какие известны принципы международного экологического права?

145. Являются ли объектом международно-правовой охраны трансграничные водотоки?

146. Какие международные конвенции регулируют обращение с опасными отходами с целью защиты окружающей среды?

147. Какие принимаются меры по охране живых ресурсов Мирового океана?

148. Какие известны основные направления сотрудничества Российской Федерации по охране окружающей среды?

149. В чем заключается различие между *jus in bello* и *jus ad bellum*?

150. Какое место международное гуманитарное право занимает в системе современного международного права?

151. Как развивалось договорное международное гуманитарное право (1864-2010 гг.)?

152. Какие категории лиц являются комбатантами? Какие лица не имеют право на статус комбатанта?

153. Каково значение гуманитарных эмблем: красного креста, красного полумесяца, красного кристалла?

154. В чем заключается суть принципа различия между гражданскими и военными объектами? Могут ли гражданские объекты использоваться в военных целях?

3.3. Задания для самостоятельной работы (примеры индивидуальных письменных домашних заданий, модельных заданий, ситуаций и казусов для разбора на семинарах, фабул и заданий деловых игр)

Тема 1. Понятие, предмет, система, источники международного права

Ситуация для разбора на занятии (подготовиться письменно):

Начиная с 1933 года, когда были установлены дипломатические отношения между США и СССР, резиденцией американских послов в Москве является особняк Спасо-Хаус. Он расположен в одной миле к западу от Кремля по адресу: Спасопесковская площадь, 10. Это недалеко от Садового кольца и Арбата, одного из старинных районов Москвы. 1 июля 1985 г. с посольством США был заключен договор на аренду особняка, арендная ставка была определена тогда в размере 25 рублей (42 доллара по курсу 1985 года) за 1 квадратный метр в год. За особняк с обширным земельным участком, расположенный в центре Москвы, американская сторона должна была ежегодно платить России 72 тысячи 500 рублей в год. После падения курса рубля в начале 90-х годов, такая арендная плата была просто смешной.

Вопрос: каким правом должны быть урегулированы отношения по поводу аренды указанного особняка? Аргументируйте свою точку зрения.

Тема 2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права

Разбор судебного решения. Ознакомьтесь с решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09 февраля 2015 г. по делу № А56-48129/2014 - http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c3b94d7e-3fa7-44a8-a6df-dba0e15b0c79/A56-48129-2014_20150209_Reshenie.pdf

Постарайтесь вычленить и выписать последовательность аргументов, которые привел суд для обоснования своего вывода о возможности рассмотрения данного дела в национальном суде Российской Федерации.

Оцените аргументы суда с точки зрения соотношения национального и международного права.

Тема 3. История международного права

По вопросу о моменте зарождения международного права весьма распространенной является точка зрения, что международное право возникает тогда, когда появляются первые государства, неизбежно вступающее в отношения с друг с другом, которые, соответственно, требуют нормативного урегулирования. Перефразируя известное ленинское выражение, Д.Б.Левин писал в 1962 г.: «Международное право возникает там и тогда, где и когда возникает классовое общество и государство». О.И.Тиунов считает, что «международное право стало складываться и развиваться вместе с возникновением государств и зарождением системы отношений между ними». По мнению Г.С.Стародубцева, международное право «зародилось во время распада родоплеменных отношений и становления первых государств. (...) С образованием государств возникают и отношения между ними. Появляется потребность урегулирования межгосударственных отношений. Здесь и рождаются первые нормы международного права, в основе которого лежат уже существовавшие межплеменные правила». И далее: «Родиной международного права явился Ближний Восток, долины рек Тигра, Ефрата, Нила. Именно там в 4 тысячелетии до н. э. образовались древнейшие государства».

Однако есть и несогласные с этой точкой зрения. По мнению И.И.Лукашука, в античности «договоры представляли собой личные обязательства фараонов, императоров и др. Подтверждением тому могут служить договоры о династических браках, имевших важное политическое значение. Договоры скреплялись религиозными клятвами, а их обязательная сила опиралась на религиозную мораль. Известно, что для создания норм международного права необходимо, во-первых, согласие субъектов относительно содержания нормы и, во-вторых, согласие придать ей юридическую силу. Вот этот второй элемент и отсутствовал». Согласно этой точке зрения, международное право возникает лишь тогда, когда в межгосударственных отношениях возникают соответствующие условия: «Необходимо, чтобы международные отношения достигли весьма высокого уровня развития, при котором суверенные государства осознали необходимость во имя своих национальных и интернациональных интересов подчиниться нормам, обладающим юридической силой. (...) История свидетельствует о том, что международное право как юридическое средство регулирования межгосударственных отношений находит признание в практике государств лишь в конце средних веков». Эти взгляды разделяет В.Л.Толстых: «Обязательной предпосылкой возникновения международного права является наличие в рамках одного географического региона нескольких независимых, но объединенных общей культурой государств. В связи с этим возникновение международного права в Западной Европе было вызвано ослаблением центральной императорской и папской власти и, соответственно, образованием сообщества неподчиненных друг другу государств. Эти процессы происходили на закате Средневековья и

окончательно были оформлены к середине XVII века. Знаковым событием, повлиявшим на установление принципа суверенного равенства в отношениях между европейскими державами, часто признается Вестфальский мир 1648 г.» . Л.Оппенгейм считал, что международное право «является продуктом современной христианской цивилизации и существует около четырехсот лет» . По мнению А.Фердросса, международное право возникло в результате децентрализации Священной римской империи германской нации , то есть примерно в это же время. Л.Камаровский писал в 1895 году: «Для существования международного права необходимы некоторые предварительные условия, как свидетельствует об этом история: во-первых, наличие многих государств; во-вторых, государств, друг от друга независимых, но в-третьих, более или менее связанных между собой общностью культуры» . По его мнению, международное право возникает в период укрепления абсолютизма в Европе, то есть в XVI-XVII веках.

Когда, на Ваш взгляд, возникло международное право? Какая точка зрения Вам кажется более убедительной и почему?

Тема 4. Субъекты международного права

Ситуация для разбора на занятии (подготовиться письменно):

2 сентября 1967 года отставной майор британской армии Пэдди Рой Бейтс объявил о создании суверенного государства – Княжества Силэнд (The Principality of Sealand) и провозгласил себя князем Роем I. «Территорией» этого «государства» стала заброшенная морская платформа, использовавшаяся англичанами во время Второй мировой войны для размещения гарнизона и зенитных орудий и расположенная на подступах к побережью Великобритании, но за пределами ее территориального моря (то есть, за пределами юрисдикции). На Силэнде имеется конституция, флаг, герб, чеканится монета. Ни одно из государств мира не признает «государство» Силэнд и не имеет с ним официальных отношений.

Как можно охарактеризовать описанную ситуацию с точки зрения конститутивной и декларативной теорий признания? Какие имеются аргументы в пользу признания международной правосубъектности Силэнда? Какие против?

Тема 5. Основные принципы международного права

Ситуация для разбора на занятии (подготовиться письменно): 17 февраля 2008 г. временные институты самоуправления Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость Косово. Часть государств общим числом более 70 (например, США, Великобритания) сделали заявление о признании Косово как независимого государства. Другая часть государств (например, Россия, Китай, Испания) заявили о том, что признание независимости Косово представляет собой нарушение международного права.

29 мая 1992 года власти Южной Осетии провозгласили независимость этой части Грузии. Аналогичное заявление сделала Абхазия после войны с Грузией 1992-93 гг. 26 августа 2008 года, после вооруженного конфликта в

Южной Осетии, Россия двумя указами Президента признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Позднее это сделали еще Никарагуа, Венесуэла и Науру.

На основе изучения материалов основной, дополнительной и справочной литературы, информационных ресурсов (п. 7.3. программы), средств массовой информации, а также с учетом резолюции Совета Безопасности ООН 1244(1999) и Консультативного заключения Международного суда ООН от 22.07.2010 г. (см. п. 5.2.) подготовьте ответы на следующие вопросы:

Как можно охарактеризовать описанные ситуации с позиций принципа территориальной целостности государств и принципа равноправия и самоопределения народов и наций? Какие аргументы приводят страны, признающие независимость Косово? В чем заключается позиция Российской Федерации по косовскому вопросу? В чем заключаются отличия фактических ситуаций, предшествующих признанию, в Косово, а также в Абхазии и Южной Осетии? Какие аргументы приводятся в обоснование правомерности признания Абхазии и Южной Осетии? Какие против?

Тема 6. Право международных договоров

1. Ситуация для разбора: 1 июля 2002г. вступил в силу Статут Международного уголовного суда. Его подписали около 150 государств, а ратифицировали – более 60 государств. Россия и США подписали Статут, но пока его не ратифицировали.

Однако 6 мая 2002г. заместитель Госсекретаря США Дж.Болтон проинформировал Генерального секретаря ООН Кофи Аннана о том, что США не желают стать участником Статута Суда. В этой связи США не имеют правовых обязательств, вытекающих из подписанного документа Суда. В тот же день другой заместитель Госсекретаря США М.Гроссман изложил 4 причины, по которым США отказываются участвовать в работе Суда, а именно: а) создание и функционирование Суда принижает роль Совета Безопасности в деле поддержания мира и безопасности; б) Суд создал систему наказаний, которая не будет контролироваться государствами; в) юрисдикция Суда распространяется на граждан государств, которые до сих пор не ратифицировали Статут Суда; г) помимо прочего, учреждение Суда основывается на «шатком основании» (flawed foundation). Далее М.Гроссман подчеркнул, что США уважают волеизъявление тех государств, которые ратифицировали Статут Суда. Однако они, в свою очередь, должны уважать решение США не ратифицировать Статут, и чтобы юрисдикция Суда не распространялась на американских граждан.

Следует отметить, что такую позицию официального Вашингтона не разделяет ряд общественных организаций США. Например, в совместном докладе Комитета юристов по ядерной политике и Института исследования проблем энергетики и окружающей среды обстоятельно перечисляются многочисленные договоры, которые США вообще отказались подписывать или открыто нарушают: тут и запрет на ядерные испытания, и нераспространение оружия массового поражения, и запрет на инженерные мины, и соглашения

об изменении климата на планете и др. Вывод: «На протяжении последнего десятилетия Вашингтон упрямо отказывается от договоров, которые стали бы обязующими для Соединённых Штатов Америки, несмотря на то, что американский народ в массе своей восторженно относится к идее главенства закона в мировых делах и пытается в масштабах своего общества подражать ей».

1. Какая оценка может быть дана приведённой позиции Госдепартамента США с точки зрения применимых положений Венской конвенции о праве международных договоров 1969г.?

2. Как соотносится критика вышеупомянутыми американскими общественными организациями позиции официального Вашингтона по отношению к ратификации Статута Международного уголовного Суда с точки зрения принципа суверенитета государств?

3. Какие обязательства лежат на государстве, которое подписало, но пока не ратифицировало международный договор?

2. Задача. По договору 1 декабря 1964г. между ФРГ и Нидерландами и по договору от 9 июня 1965г. между ФРГ и Данией стороны определили границы континентального шельфа только вблизи побережья. Ввиду того, что относительно разграничения остальной части шельфа к единому мнению прийти не удалось, стороны договорились передать данный спор в Международный Суд ООН. Правительства Дании и Нидерландов заняли следующую позицию: в данном деле необходимо использовать метод равного отстояния, поскольку он стал обычной нормой международного права, получившей закрепление в п.2 ст.6 Конвенции 1958г. о континентальном шельфе и в законодательной практике государств; хотя ФРГ и не ратифицировала данную Конвенцию, она всё же связана её положениями ввиду официального заявления германского правительства о согласии с нею без каких-либо оговорок в отношении ст.6. Позиция правительства ФРГ сводилась к тому, что упомянутое положение о континентальном шельфе не может применяться к ФРГ, так как она не ратифицировала эту конвенцию, а метод разграничения континентального шельфа на основе принципа равного отстояния при отсутствии соглашения между заинтересованными странами не может рассматриваться как сформировавшаяся обычная норма международного права.

Вопросы: Могут ли положения многостороннего договора быть применимыми в отношении государства, которое его не ратифицировало?

2. При каких условиях обязательны для государств, не принимающих участия в том или ином договоре, положения такого договора, содержащие обязательства, и положения, содержащие определённые права?

3. Чья позиция в приведённой ситуации является обоснованной?

Тема 7. Право международных организаций

Задание для самостоятельной письменной работы: 14 мая 1993 года на основании резолюции WHA 46.40 Всемирная организация здравоохранения обратилась в Международный суд ООН с просьбой дать консультативное заключение по вопросу о том, будет ли с точки зрения влияния на здоровье и

окружающую среду применение государством ядерного оружия в войне или другом вооруженном конфликте представлять собой нарушение обязательств государства по международному праву, включая Конституцию ВОЗ. 8 июля 1996 года Международный суд признал, что не обладает юрисдикцией для ответа на этот вопрос Всемирной организации здравоохранения (<http://www.icj-cij.org/docket/files/93/7407.pdf>). 15 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея, приняв резолюцию 49/47 К, обратилась к Международному суду с просьбой дать заключение по вопросу: «Допускает ли международное право при каких-либо обстоятельствах угрозу ядерным оружием или его применение». 8 июля 1996 года Международный суд ООН вынес консультативное заключение по данному вопросу (англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf>, рус. - http://www.icj-cij.org/homepage/ru/advisory/advisory_1996-07-08.pdf). Используя систему официальной документации ООН и сайт Международного суда, ознакомившись с указанными актами Международного суда, сформулируйте причины, по которым Международный суд оставил без рассмотрения запрос ВОЗ и в то же время дал консультативное заключение по запросу ГА ООН. Какие выводы в свете указанных документов можно сделать из теоретических положений о специальной правосубъектности международных организаций?

Тема 8. Мирное разрешения международных споров

Задача. 01 марта 2014 года открытым море по подозрению в перевозке наркотиков военный корабль государства **А** захватил торговое судно под флагом государства **Б** без предварительного разрешения последнего с 30 членами экипажа, являющимися гражданами государства **В**. Члены экипажа были лишены свободы, в течение 2-х недель содержались под арестом на военном корабле государства **А**, все это время они подвергались жестокому и бесчеловечному обращению. Все три государства являются членами ООН (с 1945 г.), участниками Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (с 1997 г.), Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г. (с 1999 г.) При ратификации Конвенции по морскому праву 1982 г. в соответствии с ее статьей 287 государство **А** выбрало в качестве средства разрешения споров Международный трибунал по морскому праву, учрежденный в соответствии с Приложением VI к указанной Конвенции, государство **Б** – Международный Суд ООН, государство **В** – арбитраж, образованный в соответствии с Приложением VII к Конвенции 1982 г. Государство **А** в 2006 г. сделало заявление в соответствии с п. 2 ст. 36 Статута Международного Суда ООН о признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.

Вопросы:

- 1) *В какие международные судебные органы и по какому поводу возможно обращение?*
- 2) *Какой субъект может обратиться?*
- 3) *При соблюдении каких условий возможно обращение субъекта (субъектов) в данный международный судебный орган?*

Тема 8. Ответственность в международном праве

1. Ситуация для разбора на семинаре (подготовиться письменно):

12 августа 2008 года Грузия обратилась в Международный суд ООН с иском, в котором утверждает, что Российская Федерация, действуя через свои органы, своих должностных лиц, других лиц и организации, осуществляющие элементы государственной власти, а также через юго-осетинские и абхазские сепаратистские силы, находящиеся под ее управлением и контролем, осуществляла, поощряла и поддерживала расовую дискриминацию путем нападений на грузин, а также другие этнические группы, и их массового изгнания в Югоосетинском и Абхазском регионах Республики Грузия»¹³. В исковом заявлении выделяется три «фазы интервенции». В первой «фазе интервенции», которая, по утверждению грузинской стороны, имела место в Южной Осетии с 1990 по 1992 годы, а в Абхазии – с 1991 по 1994 годы, «Российская Федерация оказывала существенную поддержку югоосетинским и абхазским сепаратистам в осуществлении нападений на грузинское население Южной Осетии и Абхазии и его практически полном изгнании», указанная поддержка включала «поставки оружия и продовольствия, вербовку наемников для поддержки сил сепаратистов в обоих регионах». Во время второй, относительно мирной, «фазы интервенции» поддержка Россией юго-осетинских и абхазских формирований выражалась, по утверждению грузинской стороны, в том, что Российская Федерация «предоставила свое гражданство почти всем жителям Южной Осетии и Абхазии, которые не являются грузинами», в том, что руководство силовых структур Южной Осетии сформировано из бывших сотрудников российских силовых ведомств, а также в том, что Россия в течение 2008 года вышла из режима коллективных санкций в отношении Абхазии, введенных в 1996 году решением Совета глав государств СНГ, приняла решение «установить официальные отношения» с Абхазией и Южной Осетией, а затем и признала их независимость. Третья «фаза интервенции» началась в августе 2008 года после ввода на территорию Южной Осетии подразделений российских вооруженных сил, в результате чего Российская Федерация, по утверждению Грузии, установила свой контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии.

1. Дать оценку указанным претензиям с точки зрения доктрины «эффективного контроля», сложившейся в практике Международного суда ООН (Решение 1986 г. по делу Никарагуа против США, решение 2005 года по делу Демократическая Республика Конго против Уганды, решение 2007 года по делу Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории).

¹³ Application Instituting Proceedings. 12.08.2008. P. 1. International Court of Justice - <http://www.icj-cij.org/docket/files/140/14657.pdf>. Изложение мотивировки грузинской стороны содержится также в Определении Международного суда ООН от 15.10.2008 г. по делу, касающегося применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Грузия против Российской Федерации), заявление о временных мерах. Перевод на русский язык: Российский ежегодник международного права. 2008. С.-Пб, 2009. С. 340-387. Кратко на русс. - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/171_r.pdf, См. также решение Суда от 1 апреля 2011 г. - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/184_r.pdf

2. Указать на иные стандарты присвоения государству поведения лиц, фактически действующих под его руководством и контролем, встречающиеся в практике иных международных судебных учреждений (решение апелляционной камеры Международного трибунала по бывшей Югославии по делу Тадича 1999 г., постановление Европейского Суда по правам человека от 08.07.2004 г. по делу Илашку и другие против Молдовы и России).

2. Задача. Компания, зарегистрированная в США, полностью принадлежащая двум французским гражданам, владела газораспределительными сетями в Чили. В 2008 году в условиях аномальных холодов на юге страны и чрезвычайно серьезного экономического кризиса, следствием которого стал резкий рост цен и высочайшая инфляция, с целью не допустить лишения подавляющего большинства населения средств к существованию, а также с целью обеспечения работы государственных органов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, спасательных, неотложных и иных социальных служб, правительство Чили приняло решение о введении государственного регулирования (замораживания) цен на газ для населения и социальных служб. Данное решение, противоречащее двусторонним соглашениям о защите инвестиций, заключенным Чили с более чем 30 странами, в том числе с США и с Францией, повлекло многомиллионные убытки газовой компании и ее акционеров.

Вопросы: 1) *Какое государство вправе осуществлять дипломатическую защиту?* 2) *Какие действия можно предпринять в порядке дипломатической защиты?* 3) *Имеются ли основания, исключаящие противоправность действий Чили, и если да, то какие?*

Вопросы для подготовки к решению задачи:

Дипломатическая защита как особый порядок имплементации международной ответственности. Обстоятельства, исключаящие противоправность. Статьи КМП об ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 г. Статьи КМП ООН о дипломатической защите 2006 г. Решение Международного Суда ООН по делу компании «Барселона Трекшн» 1970 г.

Тема 10. Международное право прав человека

Задание. Заполнить таблицу.

В левой графе перечислены универсальные конвенции ООН по правам человека.

По каждой конвенции нужно заполнить следующую информацию.

1. Во второй графе «РФ» нужно отметить участие или неучастие нашей страны в конвенции. Если участвуем, то нужно указать дату, когда конвенция вступила в силу для СССР/РФ.

2. Следующая группа граф - контрольный механизм. Нужно указать следующее.

2.1. Предусмотрено ли создание Комитета, если да, то какой статьей (частью, главой).

2.2. Далее – по полномочиям комитетов (да/нет с указанием статьи/статей):

- Имеет ли он право получать периодические доклады государств о ходе выполнения конвенции?
- Имеет ли он право рассматривать межгосударственные жалобы?
- Имеет ли он право рассматривать индивидуальные (частные) жалобы?
- Предусмотрена ли процедура расследования?
- Может ли комитет делать Замечания общего порядка (толкование конвенции).

Указывая наличие соответствующего полномочия, нужно указать, носит ли оно обязательный характер (т.е. оно распространяется на все государства-участники в силу самого факта участия в конвенции – буква О), или оно является факультативным (т.е. требует отдельного заявления о признании такой юрисдикции государством-участником или вообще вынесено в отдельный факультативный (дополнительный) протокол – буква Ф).

По каждому полномочию (кроме Замечаний общего порядка) нужно указать, распространяется ли оно на РФ, если да, то с какой даты.

3. Третья часть – разрешение споров по конвенции между государствами участниками. Предусмотрена ли такая процедура (например, Международный Суд ООН), указать ее, статью конвенции, где она предусмотрена, а также распространяется ли это на РФ.

Первые две конвенции заполнены в качестве примера.

При подготовке нужно обязательно использовать указанные ниже ресурсы, а также сами тексты конвенций.

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en

<https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies>

<https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/what-treaty-bodies-do>

<https://www.ohchr.org/en/publications/fact-sheets/fact-sheet-no-30-rev-1-united-nations-human-rights-treaty-system>

<https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/complaints-about-human-rights-violations>

<https://www.ohchr.org/en/countries/russian-federation>

Конвенция	РФ	Контрольный механизм										Разрешение межгос. споров	
		Комитет	Доклады	РФ	Межгос. жалобы	РФ	Индивид. жалобы	РФ	Расследования	РФ	Замечания общего порядка	Способ	РФ
Конвенция о предупреждении	Да, 03.05.1954	Нет	--	--	--	--	--	--	--	--	--	МС ООН, ст.	Да, сняли оговорку

нии преступления геноцида и наказания за него 1948 г.												IX	08.03.1989
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г.	Да, 04.02.1969	Да, часть II конвенции	Да – О, ст. 9	Да	Да – О, ст. 11-13	Да	Да – Ф ст. 14	Да, 01.10.1991	Нет	--	Да, п. 2 ст. 9	МС ООН, ст. 22	Да, сняли оговорку 08.03.1989
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.													
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.													
Международная конвенция о предупреждении преступления апартеида и наказания за него 1973 г.													
Конвен-													

ция о ликви- дации всех форм дискри- минации в отно- шении женщин 1979 г.													
Конвен- ция про- тив пы- ток и других жесто- ких, бес- человеч- ных или унижа- ющих достоин- ство ви- дов об- ращения и нака- зания 1984 г.													
Между- народная конвен- ция про- тив апарте- ида в спорте 1985 г.													
Конвен- ция о правах ребенка 1989 г.													
Между- народная конвен- ция о защите прав всех трудя- щихся- мигран- тов и членов их семей 1990 г.													

Конвенция о правах инвалидов 2006 г.													
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 2006 г.													

Тема 11. Право внешних сношений

Задача 1. В Москве 28 марта 1999 г. около двух часов дня было обстреляно посольство США на Новинском бульваре. Белый внедорожник «Опель-Фронтера» остановился прямо на Садовом кольце, на противоположной стороне от посольства, перед зданием которого в это время находилось несколько человек – участников митинга. Незвестный в камуфляжной форме и маске выскочил из машины и прицелился в сторону посольства из гранатомета. Однако гранатомет дал осечку – выстрела не последовало. Бросив оружия на асфальт, неизвестный запрыгнул обратно в машину, из приоткрытого окна которой в направлении посольства последовала автоматная очередь. Дежурившие около митингующих милиционеры открыли ответную стрельбу по удалявшемуся автомобилю.

Вопросы. 1. Какие обязанности возлагает международное право на государство в отношении находящихся на его территории иностранных дипломатических представительств?

2. В чем могут состоять надлежащие меры, предпринимаемые государством в случаях совершения преступлений против дипломатических агентов и других лиц, пользующихся международной защитой?

Каковы юридические формы, в которых осуществляется сотрудничество между государствами по вопросам обеспечения безопасности лиц, пользующихся международной защитой?

Задача 2. 21 декабря 2001 г. официальные власти Туркмении объявили посла Узбекистана А.Кадырова персоной нон грата и потребовали, чтобы он в 24 час покинул страну. Причина, как утверждали туркменские власти, - доказанная причастность посла к покушению на президента Туркмении. 16 декабря 2002 г. посольство Узбекистана было подвергнуто обыску туркменскими спецслужбами. В ответ на это узбекский МИД выступил с заявлением, обвинив Туркмению в нарушении дипломатической неприкосновенности

здания посольства и непричастности посла А.Кадырова к участникам заговора.

Вопросы. 1. Какие положения применимых международно-правовых актов были нарушены властями Туркмении в связи с фактом производства обыска в помещении посольства Узбекистана?

2. Какие процедурные формы используются для прекращения миссии дипломатического агента в связи с совершением им неблагоприятных действий по отношению к государству пребывания?

3. Какие правовые последствия может иметь отказ дипломатического агента подчиниться требованию властей страны пребывания выехать из нее в связи с объявлением его персоной нон грата?

Задача 3. 31 октября 1997 г. сотрудниками нью-йоркской полиции был спровоцирован дипломатический инцидент, выразившейся в том, что Постоянный представитель России при ООН подвергся задержанию в своем служебном автомобиле по подозрению в нарушении правил уличного движения. Тем самым он был лишен физической возможности явиться на заседание Совета Безопасности, куда направлялся для выполнения своей официальной миссии. В связи с инцидентом МИД России заявил временному поверенному в делах США в Москве, что российская сторона возмущена вторжением американских полицейских в автомобиль дипломата и серьезно обеспокоена бездеятельностью компетентных официальных властей США, фактически попустительствовавших подобным преследованиям российских дипломатов.

Вопрос: Какую юридическую оценку Вы могли бы дать имевшему место инциденту в свете положений применимых международно-правовых актов?

Задача 4. В ходе демонстрации митингующие при отсутствии какого-либо противодействия со стороны правоохранительных органов захватили здание посольства иностранного государства, совершили многочисленные акты насилия, грабежа и вандализма в отношении сотрудников и имущества представительства. Был причинен вред здоровью работников посольства, здание подверглось серьезным разрушениям, было повреждено или уничтожено иное имущество. Митингующие сорвали и сожгли флаг иностранного государства, заставляли посла и других членов дипломатического персонала стоять на коленях и громко приносить извинения за якобы причиненные в прошлом иностранным государством народу принимающего государства обиды и оскорбления. Все происходящее снималось на мобильные телефоны и размещалось в социальных сетях. Спустя несколько часов правоохранительные органы, вызвав подкрепление, очистили территорию посольства от митингующих, задержав некоторых из них.

Вопросы: 1) За какие деяния принимающее государство несет международную ответственность? 2) Какие обязательства возлагаются на принимающее государство в связи с данными международно-противоправными деяниями? 3) Какие меры следует предпринять иностранному государству, какие требования предъявить?

Тема 12. Право международной безопасности

Ситуации для разбора на семинаре (подготовиться письменно):

1. 1 сентября 1983 г. советской ракетой был сбит американский пассажирский самолет Боинг-747, следовавший по маршруту Анкоридж (Аляска-США) – Сеул (Корейская Республика). Лайнер длительное время летел в запретной зоне СССР, не реагируя на все запросы и попытки связаться с экипажем самолета. Все пассажиры и члены экипажа данного лайнера в количестве около 300 человек погибли. Правомерно ли с точки зрения международного права действовал Советский Союз?

2. Ядерная программа Ирана стала вызывать озабоченность мирового сообщества примерно с 2003 г., когда МАГАТЭ обнаружило, что на протяжении 18 лет Тегеран утаивал некоторые виды деятельности в этой сфере. В конце 2003 г. Иран подписал Дополнительный протокол к Договору о нераспространении ядерного оружия и добровольно объявил о приостановке деятельности по обогащению урана. Однако позже он неоднократно сообщал о намерении продолжать свою ядерную программу и, в частности, обогащение урана. Иран подчеркивал, что как участник Договора о нераспространении ядерного оружия он имеет полное право на использование ядерных технологий в мирных целях. Однако обогащенный уран может использоваться как топливо для АЭС, так и для производства ядерного оружия. В сентябре 2005 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял решение о том, что иранская ядерная проблема входит в компетенцию Совета Безопасности ООН.

Резолюцией 1969 (2006) от 31 июля 2006 г. Совет Безопасности потребовал от Ирана остановить действие программы по обогащению Ирана. 23 декабря 2006 г. в ответ на отказ Ирана подчиняться указанному требованию Совет Безопасности резолюцией 1737 (2006) Совет ввел запрет на поставки в Иран предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могли бы способствовать деятельности этой страны, «связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой или разработкой систем доставки ядерного оружия», а также заморозил счета ряда физических и юридических лиц, имеющих отношение к чувствительной ядерной деятельности в Иране и разработке систем доставки ядерного оружия. Новые, весьма чувствительные санкции были возложены на Иран резолюцией Совета Безопасности 1929 (2010).

Вопросы: В чем заключаются претензии МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН к Ирану? Как взаимосвязаны между собой права государств по развитию мирных атомных программ и режимом нераспространения ядерного оружия. Каковы полномочия в этой области МАГАТЭ и Совета Безопасности?

Тема 13. Международное экономическое право

Фабула деловой игры: «Агуа дель Торо, С.А. против Республики Бонивиа (Aguas del Toro v. Republic of Bonivia)»

В Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ИКСИД) поступило требование, предъявленное против Бонивии бонивий-

ской компанией, первоначальными собственниками которой - через посредника, принадлежащего Апперландии, – являлись две компании: американская и испанская. Спор касается концессионного соглашения, в котором содержалось условие о подчинении споров в случае их возникновения бонивийскому суду. В основе спора лежали попытки Бонивии в 90 гг. XX в. приватизировать водохозяйственные службы в округе и городе Кочабамба – третьем по значимости в Бонивии. В сентябре 1999 г. Бонивиа предоставила бонивийской компании Агуа дель Торо, С.А. (АдТ) в концессию на 40 лет исключительное право осуществления водоснабжения и обслуживания водного хозяйства для целей обеспечения водой города на базе соглашения. Между Апперландией и Бонивией заключено двустороннее инвестиционное соглашение (ДИС). Главными акционерами АдТ были иностранные инвесторы. Самый крупный акционер, который владел 55 % акций АдТ, был компанией, инкорпорированной на Каймановых островах, собственником которой в свою очередь выступала американская компания – Бехтел компани. После заключения приватизационного соглашения незамедлительно обнаружилось сопротивление ему со стороны общественности, которая опасалась повышения тарифов на воду. В течение последовавших с этого момента нескольких месяцев опасения подтвердились, разразившееся недовольство перекинулось на другие части страны. К апрелю 1999 г. протесты населения Бонивии грозили перерасти в гражданскую войну. Бонивиа вынуждена была расторгнуть концессионное соглашение. В ноябре 2001 г. АдТ заявила иск в ИКСИД о нарушении Бонивией двустороннего инвестиционного соглашения (ДИС), а также соглашения, предоставившего АдТ концессию.

Бонивиа возражала против компетенции международного арбитража, ссылаясь на концессионное соглашение и указывая на его условие о подчинении споров бонивийским судам. В частности, она основывалась на ст. 41.2 инвестиционного соглашения, в которой зафиксировано, что «АдТ признает юрисдикцию и компетенцию бонивийских законодательных властей и судебных учреждений». Помимо этого, Бонивиа оспаривала юрисдикцию арбитража, ссылаясь на двусторонний инвестиционный договор между Бонивией и Апперландии, который позволял «гражданам одной стороны предъявлять в арбитраж требования против другой стороны», так как АдТ не имела «национальности» Апперландии. Статья 1 (б) (iii) ДИС предусматривает, что термин «национальный» включает по отношению к стороне, юридических лиц, «контролируемых прямо или косвенно» национальными лицами этой стороны, но учрежденными в соответствии с законами другой стороны. Таким образом, даже если АдТ была и учреждена по бонивийским законам, она должна считаться национальным юридическим лицом Апперландии, при условии, что она контролировалась прямо или косвенно гражданами или национальными юридическими лицами Апперландии. Ключевым в споре о компетенции арбитража стал вопрос о понятии «контроль» над юридическим лицом.

Тема 14. Международное морское право

Ситуации для разбора на занятиях (подготовиться письменно)

1. В октябре 2005 года рядом со Шпицбергенем за нарушение правил рыболовства норвежской береговой охраной был задержан российский траулер «Электрон». Капитан судна отказался следовать в порт Тромсе и с двумя норвежскими инспекторами на борту направился в российские территориальные воды. Погоня за траулером продолжалась пять дней и завершилась на границе территориального моря РФ, где судно было встречено российскими пограничниками. В дальнейшем «Электрон» прибыл в Мурманск, норвежцы вернулись на родину, а в отношении капитана Яранцева российской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по обвинению в браконьерстве и незаконном лишении свободы двух человек. 26 апреля 2007 года Первомайский суд Мурманска оправдал капитана траулера «Электрон» по обвинению в незаконном лишении людей свободы. По второму обвинению - в незаконной добыче рыбы - он приговорен к штрафу в сто тысяч рублей.

Вопросы: Как с точки зрения международного права можно оценить действия норвежкой береговой охраны: по задержанию судна? по преследованию судна, в том числе за пределами юрисдикции Норвегии? Как можно оценить действия капитана судна «Электрон» с точки зрения международного права? Можно ли по российскому уголовному закону привлекать лицо к ответственности за нарушение норвежских рыболовных правил в рыболовной зоне Норвегии?

2. Судно «New Star» ходило под флагом Сьерра-Леоне, имело порт приписки Фритаун, принадлежало шанхайской судоходной компании и находилось в оперативном управлении гонконгской компании. Капитан – гражданин Индонезии. Сообщение МИД РФ от 21.02.2009 г.: «Поздно вечером 12 февраля сухогруз New Star, не пройдя таможенного и пограничного оформления, без получения соответствующего разрешения властей самовольно вышел от места стоянки в заливе Находка в сторону государственной границы. С 3.41 до 10.10 час. 13 февраля российские пограничные корабли подавали на судно New Star принятые в международной практике сигналы об остановке и о возможном применении против него оружия. Судно-нарушитель на предупредительную стрельбу не реагировало, продолжая следовать курсом на выход из исключительной экономической зоны Российской Федерации. В этой ситуации в 10.51 час. пограничный корабль вынужден был произвести стрельбу на поражение по носовой части сухогруза. В 16.15 пограничный корабль был вынужден снова произвести стрельбу на поражение по винторулевой группе судна-нарушителя. Даже после этого New Star продолжало попытки уйти и было остановлено только около 18.00. Осмотровую группу из-за плохих погодных условий высадить на борт сухогруза было невозможно. В 7.55 капитан New Star подал сигнал бедствия и решил эвакуировать экипаж. В 8.50 экипаж покинул судно New Star с использованием спасательных плотов. К 9.40 15 февраля пограничный корабль поднял на борт 8 человек с закрытого спасательного плота. Объективные обстоятельства ука-

зывают на то, что данный инцидент вызван действиями капитана судна New Star, который должен нести всю вину за происшедшее». В результате погибло 8 членов экипажа из 16. Капитан сухогруза был приговорен к 3 месяцам колонии-поселения по ст. 322 УК РФ (Нарушение правил пересечения государственной границы).

Вопросы: Какие положения применимых международно-правовых актов нарушил капитан сухогруза? Как с точки зрения международного права, в том числе положений, касающихся преследования по горячим следам и обязательств по спасению человеческой жизни на море, можно оценить действия российских пограничников?

3. 5 мая 2010 года в 350 милях от побережья Сомали пиратами был захвачен российский танкер (под либерийским флагом) «Московский университет». 6 мая 2010 года освобожден танкер был спецназом с БПК «Маршал Шапошников» в ходе освобождения судна 1 пират был убит, 10 захвачены. Захваченных пиратов посадили в их же лодку, сняв с нее средства связи и навигации, и отправили к берегу. Через 1 час «связь с пиратами была потеряна».

Вопросы: какие права предоставляет и какие обязательства налагает международное право на государство, чей военный корабль осуществил захват пиратов? Что такое принцип универсальной юрисдикции? Какие существуют сложности с его реализацией в ходе борьбы с пиратством? Какие существуют в рамках ООН предложения по созданию международных судебных органов для суда над пиратами?

Тема 15. Территория и международное право

Ситуация для разбора на занятии (подготовиться письменно):

7 февраля 2011 года в очередной так называемый День северных территорий премьер-министр Японии Наото Кан назвал «непозволительной грубостью» состоявшуюся в ноябре 2010 года поездку Президента России Дмитрия Медведева на Южные Курилы. Глава правительства Наото Кан заявил: «Я считаю визит президента России Дмитрия Медведева на Кунашир непозволительной грубостью. Я лично выразил в связи с этим решительный протест президенту России на нашей встрече в Иокогаме. При этом я вновь подчеркнул важность обсуждения этой проблемы на высшем уровне и призвал к продолжению переговоров. Одновременно я выступил и за развитие консультаций по вопросу о экономическом сотрудничестве, призвав российского лидера продолжать диалог в комплексе». Российский МИД последовательно отвергает все претензии японских властей, отмечая, что поездки российского президента и чиновников по различным регионам страны - внутреннее дело РФ.

Вопросы: в чем заключается проблема Курильских островов? Какие острова являются предметом спора между Россией и Японией? Какими международными документами регулировался статус Курил в 19-20 веках? В чем заключаются и на чем основаны претензии Японии на Курильские острова?

Какова позиция России по вопросу принадлежности и дальнейшей судьбы Курильских островов? На чем она основана?

Тема 16. Международное космическое право

Сделайте обзор ситуации, возникшей в результате падения советского военного спутника «Космос-954» на территорию Канады в 1978 г. Претензия Канады и соглашение об урегулировании - Settlement of Claim between Canada and the Union of Soviet Socialist Republics for Damage Caused by "Cosmos 954" (Released on April 2, 1981) - http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_3/3-2-2-1_e.html.

Тема 17. Международное воздушное право

Задача 1. 12 апреля 1967 г. Великобритания установила в воздушном пространстве над Гибралтарским проливом запретную для полетов иностранных самолетов зону. В связи с этим возник спор, о котором в сентябре 1967 г. Великобритания сообщила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). В ноте испанского представителя на имя генерального секретаря ИКАО отмечалось, что в соответствии со ст. 9 Чикагской конвенции 1944 г. государства вправе устанавливать запретные для полетов зоны в воздушном пространстве только в том случае, когда это диктуется военной необходимостью для обеспечения своей безопасности.

Вопросы. 1. Правомерно ли с точки зрения современного международного права установление Великобританией запретной зоны над Гибралтарским проливом?

2. Какой международно-правовой принцип определяет режим использования воздушного пространства над международными проливами?

3. Какие виды специальных воздушных зон разрешает устанавливать современное международное право в международном воздушном пространстве?

Тема 18. Международное уголовное право

Задача 1. Обвиняемый в совершении мошенничества в крупном размере, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, неоднократно не являлся по вызовам следователя, по месту последнего места жительства не появлялся в течение 2-х месяцев. Согласно сведениям пограничной службы, обвиняемый пересек российско-украинскую границу 2 недели назад.

Вопрос: Опишите возможные процедуры, с помощью которых можно осуществить розыск, задержание и доставку обвиняемого в Российскую Федерацию для осуществления уголовного преследования.

Задача 2. В мае 1993г. Совет Безопасности ООН своей резолюцией учредил Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в целях судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права на территории бывшей Югославии, начиная с 1991г. Учреждая Трибунал, Совет Безопасности ссылаясь на главу VII

Устава ООН, согласно которой он уполномочен принимать надлежащие меры для обеспечения или восстановления международного мира и безопасности.

В 1994 г. Трибунал возбудил дело против Душко Тадича, обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Боснии и Герцеговине.

На суде Душко Тадич выдвинул предварительные возражения против юрисдикции МТБЮ.

По его мнению, Трибунал был создан незаконно, так как у Совета Безопасности ООН нет полномочий по созданию подобных судебных органов, это не предусмотрено Уставом ООН. Грубые нарушения международного гуманитарного права всегда имели место, однако тогда подобные органы не создавались.

Кроме того, Трибунал учрежден незаконно также и потому, что согласно общему принципу права суд должен быть учрежден на основе закона или международного договора.

МТБЮ отверг эти обвинения, ссылаясь на Устав ООН.

Вопрос: на какие статьи Устава ООН сослался Трибунал, подтверждая правомерность действий Совета Безопасности и можно ли согласиться с такой аргументацией Трибунала?

Задача 3. Законодательством ряда стран за производство и распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь. В этих странах применяется, как правило, либо повешение (в бывших английских колониях), либо расстрел (бывшие колонии Франции и других континентальных держав). В странах шариата, например в Саудовской Аравии, осужденному отсекают голову. Головы в королевстве рубят почти ежедневно, хотя традиционно это совершается в пятницу после дневной молитвы. За месяц может быть казнено до 40 человек, в том числе и иностранцев, главным образом за торговлю наркотиками. Кроме голов жителей этой страны там летят головы пакистанцев, афганцев, йеменцев, египтян, филиппинцев, чадцев и нигерийцев. Власти королевства Саудовской Аравии не любят тянуть с приведением приговора в исполнение. Система апелляций здесь практически не действует, и это считают наиболее эффективным средством в борьбе с распространением наркотиков. "Мы выполняем заветы Аллаха, Великого и Всемогущего, и не придаем значения тем, кто их как-либо оспаривает", - так комментирует министр внутренних дел принц Наиф упреки в несоблюдении международных гарантий для подсудимых. Казнь проходит обычно в наиболее многолюдных местах, присутствие женщин поощряется. Такая норма введена даже в законодательства ряда стран. Например, в Иране: ст. 4 Закона "О борьбе с употреблением наркотиков" указывает на то, что казнь целесообразно совершать в общественных местах. По этому же законодательству у приговоренного к пожизненному заключению или смертной казни конфисковывается имущество за исключением совсем незначительной части.

Вопрос: Какие виды наказания за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предписывают государствам Конвенции 1961 и 1971 гг.

Тема 19. Международное гуманитарное право

1. Выберите любой вооруженный конфликт и подготовьте письменные ответы на следующие вопросы:

- когда начался конфликт, и с какого момента применяются нормы МГП?

- его основные участники?

- какими были действия Совета Безопасности ООН в связи с конфликтом?

2. На основе анализа конвенций и решений международных судебных учреждений подготовьте в письменной форме ответы на следующие вопросы:

- в каких случаях территория считается оккупированной?

- когда и на каких основаниях прекращается ситуация оккупации?

3. Письменно дайте ответы на следующие вопросы:

- как соотносятся понятие «серьезные нарушения международного гуманитарного права» и «военные преступления»?

- распространяется ли понятие «серьезных нарушений» на вооруженные конфликты немеждународного характера?

- как преступления против человечности и преступление геноцида связаны с международным гуманитарным правом?

Тема 20. Международное экологическое право

1. Какие споры, связанные с защитой экологических интересов, были предметом рассмотрения Международного суда ООН, Международного трибунала по морскому праву, системы разрешения споров Всемирной торговой организации? Попробуйте составить задачу на основе конкретного дела.

2. Являются ли экологические права человека объектом международно-правовой защиты? Существуют ли международные механизмы защиты экологических прав человека? Защищает ли Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) экологические права? Подготовьте подробный (1-2 стр.) обзор одного из постановлений ЕСПЧ, в которых, на ваш взгляд, затрагиваются экологические права человека.

3.4. Примерные темы курсовых работ (проектов)

1. Международный договор как источник внутригосударственного права.

2. Система международного права

3. Классификация источников международного права.

4. Вклад Л.А.Камаровского в развитие международного права.

5. Проблема международной правосубъектности индивидов.

6. Влияние актов международных организаций на развитие внутригосударственного права Российской Федерации.
7. Исполнение решений международных судебных учреждений и национальное право (на примере).
8. Применение норм международного права во внутригосударственном праве судебными органами Российской Федерации.
9. Соотношение принципа территориальной целостности государств и принципа равноправия и самоопределения народов и наций.
10. Гуманитарная интервенция и международное право.
11. Концепции самообороны в международном праве.
12. Проблема влияния международных договоров на третьи государства.
13. Правопреемство государств в отношении международных договоров.
14. Влияние войны на международные договоры.
15. Стороны в международных договорах.
16. Проблема повышения эффективности санкций Совета Безопасности ООН.
17. Правовой статус и направления деятельности одного из специализированных учреждений ООН (по выбору).
18. Правовые основы деятельности Трибунала по морскому праву.
19. Влияние консультативных заключений Международного суда ООН на развитие международного права.
20. Концепция международного преступления государства («crime of a state») в доктрине и практике международного права
21. Концепция вины в международном праве
22. Ответственность государства за действия лиц, находящихся под его руководством или контролем
23. Международная ответственность за действия миротворческих сил ООН
24. Конвенционное и институциональное сотрудничество в сфере прав человека в рамках Организации Объединенных Наций.
26. Региональные системы защиты прав человека: африканская, межамериканская, арабская, на пространстве СНГ.
27. Нормативные и организационно-структурные основы дипломатической службы.
28. Дипломатическая защита физических и юридических лиц.
29. Правовые основы деятельности почетных консулов.
30. Роль Совета Безопасности ООН в обеспечении мира и международной безопасности.
31. Международно-правовые основы запрещения и ограничения оружия массового уничтожения.
32. Предложения России по обеспечению безопасности в Европе.
33. Российско-американские соглашения в области ограничения стратегических наступательных вооружений.

34. Принципы международного экономического права.
35. Принципы международного торгового права.
36. Принцип взаимности в международной торговле.
37. Правовое регулирование взаимоотношений Российской Федерации с международными кредитными учреждениями.
38. Особенности правового положения государства в «диагональных» международных экономических отношениях.
39. Международно-правовое регулирование избежания двойного налогообложения.
40. Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений в правовом регулировании иностранных инвестиций.
41. Межгосударственные финансовые и экономические организации как субъекты МЭП.
42. Международный экономический правопорядок и современное международное экономическое право.
43. Разрешение споров в ВТО.
44. Проблема использования «удобных флагов» в международном морском праве.
45. Правовые основы деятельности Комиссии по границам континентального шельфа.
46. Международно-правовое регулирование морских научных исследований.
47. Проблема определения правового режима Каспийского моря.
48. Правовые основы деятельности Консультативных совещаний по Договору об Антарктике 1959 г.
49. Международно-правовая защита окружающей среды Антарктики.
50. Роль ИКАО в обеспечении безопасности международных полетов.
51. Проблемы международно-правового регулирования деятельности негосударственных акторов по исследованию и использованию космического пространства.
52. Международная ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами.
53. Определение элементов преступления агрессии.
54. Универсальная уголовная юрисдикция в международном праве.
55. «Гибридные» суды в международном уголовном праве.
56. Проблемы имплементации норм международного уголовного права в российском законодательстве.
57. Международно-правовая защита природной среды в период вооруженного конфликта.
58. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с изменением климата.
59. Деятельность международных организаций по охране окружающей среды (на примере отдельной организации).
60. Непосредственное участие в вооруженных конфликтах.

61. Международно-правовая защита гражданского населения во время вооруженного конфликта.

62. Культурные ценности как объект защиты международного гуманитарного права.

63. Новые виды оружия: проблемы соответствия нормам международного гуманитарного права.

64. Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права.

3.5. Экзаменационные вопросы

1. Международное право: понятие, сущность, особенности и функции

2. Возникновение и основные этапы развития международного права

3. Роль России и ее ученых в прогрессивном развитии международного права

4. Соотношение международного и внутригосударственного права: доктрины, механизмы взаимодействия

5. Нормы международного права в правовой системе России. Конституция РФ о международном праве

6. Система международного публичного права. Отрасли и институты международного права

7. Нормы международного права, их особенности и виды. Нормы *jus cogens*. Кодификация в международном праве

8. Нормотворчество в международном праве. Теория согласования волей государств

9. Источники международного права, их общая характеристика и соотношение. Вспомогательные средства для определения международно-правовых норм

10. Обычай как источник международного права

11. Решения международных организаций, их особенности, виды, юридическая сила

12. Понятие и особенности основных принципов международного права, их место в иерархии международно-правовых норм

13. Принцип уважения государственного суверенитета и суверенного равенства государств

14. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. Самооборона в международном праве.

15. Принципы территориальной целостности государств и нерушимости государственных границ

16. Принцип мирного разрешения международных споров. Юридическое содержание и становление принципа. Понятие международного спора и ситуации

17. Принцип уважения прав и основных свобод человека: возникновение, развитие, содержание, источники

18. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций. Содержание и значение. Соотношение с принципом территориальной целостности государств
19. Субъекты международного публичного права: понятие, виды, содержание и особенности международной правосубъектности
20. Государства как основные субъекты международного права. Права и обязанности государств. Государственный суверенитет в международном праве
21. Международные организации как субъекты международного права: понятие, признаки, виды, особенности правосубъектности
22. Признание государств и его юридические последствия. Виды признания
23. Правопреемство в международном праве. Объекты правопреемства. Общая характеристика конвенций. Правопреемство в связи с распадом бывшего СССР
24. Проблема международной правосубъектности индивида. Основные концепции.
25. Международно-правовые средства разрешения международных споров. Примеры
26. Судебное разрешение международных споров. Международные суды
27. Процедура разрешения споров в рамках ООН
28. Международный договор: понятие, виды. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
29. Стадии заключения международных договоров. Ратификация и другие способы выражения согласия на обязательность. Вступление в силу. Регистрация
30. Форма и структура международных договоров. Оговорки. Недействительность, прекращение и приостановление действия международных договоров. Денонсация
31. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: содержание и оценка
32. Международный пакт о гражданских и политических правах человека 1966 г. и факультативные протоколы к нему. Контрольный механизм
33. Международно-правовая защита женщин и детей. Краткая характеристика конвенций
34. Право на подачу индивидуальной жалобы в международные органы. Примеры
35. Совет по правам человека ООН: правовой статус, состав, компетенция
36. Конвенция о запрещении пыток 1984 г.: понятие пытки, полномочия Комитета против пыток
37. Право внешних сношений: понятие, источники, система. Российская Федерация и право внешних сношений.
38. Внутренние и зарубежные органы внешних сношений государств. Правовой статус. Показать на примере России

39. Дипломатические представительства: понятие, состав, функции. Порядок назначения и отзыва глав дипломатических представительств. Агреман
40. Классы и ранги дипломатических представителей. Дипломатические привилегии и иммунитеты. Дипломатический корпус
41. Консульский учреждения: понятие, виды, состав, функции. Консульский округ
42. Классы консулов. Почетный консул. Консульские иммунитеты и привилегии. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура
43. Международная организация труда (МОТ). Конвенции МОТ по охране трудовых и социальных прав человека
44. Организация Объединенных Наций: история создания, цели и принципы. Структура и содержание Устава ООН. Система ООН.
45. Генеральная Ассамблея ООН: состав, виды сессий, структура, порядок работы, юридическая сила решений. Примеры
46. Совет Безопасности ООН: состав, порядок голосования, полномочия по поддержанию мира, санкции, юридическая сила решений. Примеры
47. Международный суд ООН: состав, порядок образования, компетенция, юрисдикция. Примеры решений и консультативных заключений Суда
48. Специализированные учреждения ООН: понятие, виды, связь с ООН. Направления деятельности. Примеры
49. Правовой статус Комиссии международного права ООН, краткая характеристика деятельности, вклад в развитие международного права
50. Право международной безопасности: понятие, принципы, источники.
51. Международно-правовое запрещение бактериологического и химического оружия. Конвенции
52. Международно-правовое регулирование запрещения испытаний ядерного оружия.
53. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Механизм контроля за соблюдением его положений
54. Международное экономическое право: понятие, система, принципы, источники
55. Международные экономические организации. Всемирная торговая организация: краткая характеристика. ВТО и Россия.
56. Виды международных экономических договоров. Разрешение межгосударственных экономических споров в рамках ВТО. Разрешение международных инвестиционных споров
57. Виды территорий в международном праве
58. Государственная территория: понятие и виды. Правовые основания и способы изменения. Государственные границы

59. Правовой режим Арктики. «Секторная» теория. Юридический статус морских пространств Арктики. Северный морской путь. Арктический континентальный шельф
60. Международно-правовой режим Антарктики. Система Договора об Антарктике 1959 г. Контрольный механизм
61. Международное морское право: понятие, источники, институты
62. Внутренние морские воды, «исторические» воды: понятие, правовой режим. Примеры
63. Территориальное море: понятие, ширина, правовой режим. Право мирного прохода и порядок его осуществления
64. Исклyчительная экономическая зона: понятие, ширина, правовой режим. Суверенные права и юрисдикция прибрежных государств. Права третьих государств. Законодательство РФ об исключительной экономической зоне
65. Континентальный шельф: понятие, отсчет ширины, правовой режим. Суверенные права прибрежных государств. Права третьих государств. Законодательство РФ о континентальном шельфе
66. Открытое море: понятие, принципы свободы открытого моря. Права и обязанности государства флага. Преследование по горячим следам
67. Международно-правовая борьба с пиратством
68. Правовой режим Международного района морского дна. Международный орган по морскому дну. Порядок освоения ресурсов Района
69. Международное воздушное право: понятие, принципы, источники. Виды воздушного пространства и их правовой режим
70. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура, деятельность. Конвенции и регламенты
71. Понятие, принципы и источники международного космического права
72. Международно-правовой режим космического пространства, Луны, космических объектов. Правовой статус космонавтов
73. Понятие, источники и принципы международного экологического права.
74. Международно-правовая охрана Мирового океана
75. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и сотрудничество в борьбе с изменением климата
76. Понятие международного уголовного права. Его становление и развитие. Принципы и источники международного уголовного права
77. Международные преступления. Понятие и виды преступлений международного характера
78. Виды и формы борьбы с международным терроризмом
79. Преступления против безопасности гражданской авиации. Краткая характеристика международно-правовых актов
80. Интерпол: история создания, структура и основные направления деятельности. Российская Федерация и Интерпол
81. Экстрадиция: понятие, условия, основания отказа. Примеры

82. Международная уголовная ответственность физических лиц. Международный уголовный суд: создание, компетенция, юрисдикция. Деятельность Международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде
83. Понятие и источники международного гуманитарного права, система принципов. Виды вооруженных конфликтов
84. Понятие и правовой статус участников вооруженных конфликтов
85. Статус военнопленных и порядок обращения с ними.
86. Защита гражданских объектов в международном гуманитарном праве
87. Запрещенные методы и средства ведения войны
88. Ответственность в международном праве. Кодификация норм об ответственности государств Комиссией международного права ООН
89. Понятие и элементы международно-противоправного деяния. Присвоение поведения государству. Обстоятельства, исключающие противоправность
90. Содержание международной ответственности. Формы возмещения вреда. Имплементация международной ответственности. Контрмеры

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Международное право : учебник для бакалавров / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекашев, М.Е. Волосов [и др.]. - Москва : Проспект, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-392-29571-5. <http://ebs.prospekt.org/book/25181>

Дополнительная литература

1. Бекашев К.А. Международное право = International Law : учебник для бакалавров / К.А. Бекашев. - Москва : Проспект, 2020. - 896 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-392-30562-9. <https://urait.ru/bcode/449989>
2. Международное право : учебник / Г.В. Игнатенко, Ю.С. Безбородов [и др.]; отв. ред. Л.А. Лазутин, В.Я. Суворова, И.В. Фёдоров ; Урал. гос. юрид. ун-т. - М. : Юстиция, 2018. - 400 с. - (Серебряная серия. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 360-389; Алф.-Предм. указ.: с. 390-398. - Гриф УМС по образ. Урал. федер.округа. - ISBN 978-5-4365-1934-0. <https://www.book.ru/book/927588>
3. Практикум по международному праву / Г. В. Игнатенко, С. Ю. Марочкин [и др.] ; ред. С. Ю. Марочкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2017 : ИНФРА-М. - 352 с. - Библиогр.: с. 349-351. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-91768-546-5. <http://znanium.com/catalog/product/478775>

Правовые акты и судебная практика

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного права

Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. - <http://www.un.org/ru/documents/charter/>.

Статут Международного Суда ООН 1945 г. -
<http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml>.

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.
- http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml.

Положение о Комиссии международного права 1947 г., утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 1947 г. A/RES/174(II) (на русском - [http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/174\(II\)](http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/174(II)), <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/040/35/IMG/NR004035.pdf?OpenElement>; на англ. (с поправками) - http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute_e.pdf).

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml.

Конституция Российской Федерации 1993 г.

Федеральный закон Российской Федерации «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 № 101-ФЗ -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139785/.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О порядке применения судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» -
<http://docs.pravo.ru/document/view/17125/32794277/>.

Тема 2. Взаимодействие международного и внутригосударственного права

Конституция Российской Федерации 1993 г.

Федеральный закон Российской Федерации «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 № 101-ФЗ -
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139785/.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О порядке применения судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» -
<http://docs.pravo.ru/document/view/17125/32794277/>.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней" -
<http://www.rg.ru/2013/07/05/konvencia-dok.html>.

Постановление Большой Палаты ЕСПЧ от 22.03.2012 по делу «Константин Маркин против России», № 30078/06 -
<http://hudoc.echr.coe.int/web/services/content/pdf/001-109868>.

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2013 N 27-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и

4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда" - <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>.

Определение Конституционного Суда РФ от 03.05.2015 г. № 417-О/2015 по запросу Арбитражного суда Центрального округа о проверке конституционности пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision190708.pdf>

Постановление Конституционного Суда РФ №21-П/2015 от 14.07.2015 г. по делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы - <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision201896.pdf>

Постановление ФАС МО от 2 августа 2010 г. № КА-А40/8071-10 по делу № А40-157263/09-143-715 - <http://ras.arbitr.ru/>.

Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09 февраля 2015 г. по делу № А56-48129/2014 - http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c3b94d7e-3fa7-44a8-a6df-dba0e15b0c79/A56-48129-2014_20150209_Reshenie.pdf

Тема 3. История международного права

Вестфальский мирный договор 1648 г.

Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г.

Статут Лиги Наций 1919 г.

Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г. (Пакт Бриана-Келлога)

Тема 4. Субъекты международного права

Венская конвенция о праве преемстве государств в отношении договоров 1978 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml.

Венская конвенция о праве преемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1978 г. - <http://docs.pravo.ru/document/view/20073336/18952244/>.

Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 04.12.1991 г. - <http://ppt.ru/texts/index.phtml?id=15878>.

Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 06.07.1992 г. - <http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1174>.

Решение Международного суда ООН по делу братьев ЛаГранд (Германия против США) от 27.06.2001 г. / LaGrand Case (*Germany v. United States of America*). Judgment, 27 June 2001 (краткое изложение на русс. - <http://www.icj-cij.org/homepage/ru/summary.php>, полное на англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/104/7736.pdf>).

Консультативное заключение Международного суда ООН по делу «Соответствие одностороннего провозглашения независимости Косово нормам международного права» от 22.07.2010 г. – документ ООН A/64/881 (краткое изложение на русс. - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/180_r.pdf, полное изложение на русс. - <http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/64/881>, <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/469/83/PDF/N1046983.pdf?OpenElement>, на англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf>).

Указ Президента РФ от 26.08.2008 №1260 «О признании Республики Абхазия» - <http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?973231>.

Указ Президента РФ от 26.08.2008 №1261 «О признании Республики Южная Осетия» - <http://document.kremlin.ru/page.aspx?1114437>.

Заявление МИД РФ от 01 сентября 2011 г. № 1279-01-09-2011 о признании Переходного национального совета Ливии в качестве действующей власти - http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/310780824B15F0F8C32578FE001F14A6.

Договор между Святым престолом и Италией от 11 февраля 1929 г. - <http://vaticanstate.ru/zakonodatelstvo/>.

Тема 5. Основные принципы международного права

Устав ООН 1945 г.

Тексты резолюций Генеральной Ассамблеи ООН - <http://www.un.org/ru/ga/sessions/>.

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г., документ ООН A/RES/2625(XXV) - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml.

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 г., документ ООН A/RES/1514(XV) - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml.

Декларация об усилении принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях от 18 ноября 1987 г., документ ООН A/RES/42/22 - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/useofforce_refraining.shtml.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. - <http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true>.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года «Определение агрессии» A/RES/3314(XXIX) - [http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3314\(XXIX\)](http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3314(XXIX)), <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/742/34/IMG/NR074234.pdf?OpenElement>.

Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. - http://pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=1121.

Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт Бриана-Келлога) 1928 г. - <http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1167568>.

Решение Международного Суда ООН по делу о военной и полувоенной деятельности в и против Никарагуа (Никарагуа против США) от 27 июня 1986 г. / The Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, ICJ Report, 1986. p. 14

краткое изложение на русс. - <http://www.icj-cij.org/homepage/ru/summary.php>

полное на англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf>).

Консультативное заключение Международного суда ООН по делу «Соответствие одностороннего провозглашения независимости Косово нормам международного права» от 22.07.2010 г. – документ ООН A/64/881 (краткое изложение на русс. - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/180_r.pdf, полное изложение на русс. - <http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/64/881> <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/469/83/PDF/N1046983.pdf?OpenElement> на англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf>).

Доклад Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к развитию, безопасности, правам человека для всех» 2005 г., часть E раздела III (Док. ООН A/59/2005) –

<http://www.un.org/ru/events/pastevents/largerfreedom.shtml>
<http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=%D0%90/59/2005>
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/80/PDF/N0527080.pdf?OpenElement>

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 г. «Территориальная целостность Украины» - <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/19/PDF/N1345519.pdf?OpenElement>

Тема 6. Право международных договоров

Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml.

Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 г. - <http://www.mid.ru/bdomp/nsdp.nsf/0/B6644B07AA18813DC3257460003C00DF>.

Федеральный закон Российской Федерации «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 № 101-ФЗ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139785/.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О порядке применения судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» - <http://docs.pravo.ru/document/view/17125/32794277/>.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней" - <http://www.rg.ru/2013/07/05/konvencia-dok.html>.

Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 N 1344-О-Р
"О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судостроительстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" - <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>.

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2012 N 8-П
"По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова" - <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>.

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 N 17-П
"По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации - Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации" - <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>.

Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 N 1055-О
"Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности Федерального закона "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года" - <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>.

Тема 7. Право международных организаций

Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/privileg.shtml.

Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря 1946 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_personnel_safety.shtml.

Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от 16 ноября 1945 г. - <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590r.pdf#constitution>.

Соглашение между ООН и ЮНЕСКО от 14 декабря 1946 г. - <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125590r.pdf#constitution>.

Консультативное заключение Международного суда ООН по делу о возмещении за увечье, причиненное на службе в ООН, от 11 апреля 1949 г. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1835.pdf>.

Тема 8 Мирное разрешение международных споров

Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. - <http://www.un.org/ru/documents/charter/>.

Статут Международного Суда ООН 1945 г. - <http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml>.

Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г. - http://pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=1121.

Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт Бриана-Келлога) 1928 г. - <http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1167568>.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. - http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими и юридическими лицами других государств 1965 г. - <http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Treaty/icsid%20convention%20russia.pdf>

Международный Суд ООН - <http://www.icj-cij.org/>

Краткое изложение решений и консультативных заключений Международного Суда ООН (на русском языке) 1947-2012 - <http://legal.un.org/ICJsummaries/>

1947-1991, 1997-2002 - <http://www.icj-cij.org/homepage/ru/summary.php>

1947-1991 - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/ST-LEG-SER-F-1_R.pdf

1992-1996 - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/ST-LEG-SER-F-1-Add1_R.pdf

1997-2002 - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/ST-LEG-SER-F-1-Add2_R.pdf

2003-2007 - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/ST-LEG-SER-F-1-Add3_R.pdf

Nottebohm case (Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase, Judgment of 06 April 1955, ICJ Report, 1955, p. 4 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/18/2674.pdf>

Interhandel case (Switzerland v. United States of America), Preliminary Objections, Judgment of 21 March 1959, ICJ Report, 1959, p. 6 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/34/2297.pdf>

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), (New Application: 1962), Second Phase, Judgment of 05 February 1970, ICJ Report, 1970, p. 3 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf>

Elettronica S.p.A. (ELSI) (United States of America v. Italy), Judgment of 20 July 1989, ICJ Report, 1989, p. 15 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/76/6707.pdf>

Ahmadou Sadio Diallo case (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 November 2010, ICJ Report, 2010, p. 639 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf>, кратко на русс. - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/182_r.pdf.

Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania). Merits. Judgment of 9 April 1949, ICJ Report, 1949, p. 4. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/1/1645.pdf>

LaGrand Case (Germany v. United States of America). Judgment of 27 June 2001. ICJ Report, 2001, p. 466. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/104/7736.pdf>.

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Islamic Republic of Iran), Judgment of 24 May 1980, ICJ Reports, 1980, p. 3. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf>

The Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, ICJ Reports, 1986, p. 14. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf>

Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26th February, 2007, ICJ Reports, 2007, p. 43 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf>

The Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of 25 September 1997, ICJ Report, 1997, p. 7 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf>

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment of 3 February 2012, ICJ Report, 2012, p. 99. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf>, кратко на русском языке - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/192_r.pdf

Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment of 3 February 2012, ICJ Report, 2012, p. 99 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/136/14550.pdf>, кратко на русском языке - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/169_r.pdf

Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment of 31 March 2004, ICJ Reports 2004, p. 12 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/128/8188.pdf>

Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America), Judgment of 19 January 2009, ICJ Reports 2009, p. 3 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/139/14939.pdf>, кратко на русском - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/173_r.pdf

Консультативное заключение Международного суда ООН по делу о возмещении за увечье, причиненное на службе в ООН, от 11 апреля 1949 г. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1835.pdf>.

Консультативное заключение Международного суда ООН по делу «Соответствие одностороннего провозглашения независимости Косово нормам международного права» от 22.07.2010 г. – документ ООН A/64/881 (краткое изложение на русс. - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/180_r.pdf, полное изложение на русс. - <http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/64/881>, <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/469/83/PDF/N1046983.pdf?OpenElement>, на англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf>).

Консультативное заключение Международного Суда ООН относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения от 08.07.1996 г. (англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf>, рус. - http://www.icj-cij.org/homepage/ru/advisory/advisory_1996-07-08.pdf).

Международные третейские суды и арбитражи - <http://www.un.org/law/riaa/>

Alabama claims of the United States of America against Great Britain / Award rendered on 14 September 1872 by the tribunal of arbitration established by Article I of the Treaty of Washington of 8 May 1871 // Reports of International Arbitral Awards (<http://www.un.org/law/riaa/>). Vol. XXIX, p. 125 - http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf.

Francisco Mallén (United Mexican States v. U.S.A). 27 April 1927 // Reports of International Arbitral Awards (<http://www.un.org/law/riaa/>) Vol. IV, pp. 173-190 - http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/173-190.pdf.

Factory at Chorzow (Germany v. Poland). Merits. Award of 13.09.1928. Para. 73. - http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1928.09.13_chorzow1.htm

Дело судна «Рейнбоу Уорриер» (the Rainbow Warrior Affair)

New Zealand and France concerning the interpretation or application of two agreements concluded on 9 July 1986 between the two States and which related to the problems arising from the **Rainbow Warrior Affair**. Decision of 30 April 1990 // Reports of International Arbitral Awards (<http://www.un.org/law/riaa/>) Volume XX. P. 215-284. - http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf

Дело о возмещении России (Россия/Турция), 11 ноября 1912 г.

Affaire de l'indemnité russe, Russie, Turquie Sentence, 11 novembre 1912 // Reports of International Arbitral Awards (<http://www.un.org/law/riaa/>) Volume XI. P. 421-447 - http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XI/421-447.pdf (на французском языке). Краткое изложение на английском языке – см. документ *"Force majeure" and "fortuitous event" as circumstances precluding wrongfulness: survey of State practice, international judicial decisions and doctrine*. Study prepared by the Secretariat. 27 June 1977. UN Doc. A/CN.4/315 // Yearbook of the International Law Commission, 1978, Volume II, Part I, pp. 166-167 (paras. 368-394) - [http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes\(e\)/ILC_1978_v2_p1_e.pdf](http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1978_v2_p1_e.pdf)

Trail Smelter Case (United States, Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941 // Reports of International Arbitral Awards (<http://www.un.org/law/riaa/>), Vol. III, pp. 1905-1982 - http://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf

Case concerning the Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United States of America and France, Decision of 9 December 1978, // Reports of International Arbitral Awards (<http://www.un.org/law/riaa/>), Volume XVIII, p. 417-493. - http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XVIII/417-493.pdf

Arbitral tribunal constituted pursuant to article 287 and in accordance with Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea, **In the Matter of an Arbitration between Guyana and Suriname**, Award of the Arbitral Tribunal, 17 September 2007, <http://www.pca-cpa.org/upload/files/Guyana-Suriname%20Award.pdf> **Chapter II** “Introduction” (paras. 127-163), **Chapter VII** “Guyana’s Third Submission” (paras. 401-452).

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров:

Варианты поиска нужного решения:

1. Официальный сайт МЦУИС
<https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp>

Вкладка “Cases” – “Search cases” – “Click here for advanced search options” – ввести в поисковую форму номер дела – открыть карточку дела – вкладка “Decisions&Awards” - найти нужное решение.

2. Скопировать и ввести в адресную строку браузера ссылку на решение (ссылка целиком, без пробелов и лишних знаков).

3. Кликнуть по ссылке.

Maffezini v. Kingdom of Spain, Case № ARB/97/7, decision on objections to jurisdiction, 25 January 2000.

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC565_En&caseId=C163

Maffezini v. Kingdom of Spain, Case № ARB/97/7, award, 13 November, 2000.

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC566_En&caseId=C163

LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic (ICSID Case No. *ARB/02/1*), Decision on Liability,

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC627_En&caseId=C208

CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/8), Decision of the *ad hoc* Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic (25 September, 2007) –

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC687_En&caseId=C4

Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. (“Aucoven”) v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/00/5), Award of the Tribunal (September 23, 2003) –

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC610_En&caseId=C192

ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. Republic of Hungary (ICSID Case No. ARB/03/16), Award, 02 October 2006 –

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC648_En&caseId=C231

Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. United Mexican States, (ICSID Case No. ARB(AF)/04/5), Award (21 November 2007), paras. 100-180 –

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC782_En&caseId=C43

Международный Трибунал по морскому праву –
<https://www.itlos.org/>

The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment of 01 July 1999 –

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_2/merits/Judgment.01.07.99.E.pdf

Тема 9. Ответственность в международном праве

Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/56/83 от 12 декабря 2001 г. –
<http://www.un.org/ru/ga/56/docs/56res2.shtml>

Комментарий Комиссии международного права ООН к Статьям об ответственности государств за международно-противоправные деяния // Доклад Комиссии международного права ООН о работе ее пятьдесят третьей сессии (23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2001 года). Док. ООН A/56/10. Стр. 12-380 – <http://legal.un.org/ilc/reports/2001/2001report.htm>

Статьи КМП о дипломатической защите (приложение к резолюции ГА ООН A/RES/62/67 от 06.12.2007 г.) –
<http://www.un.org/ru/ga/62/docs/62res1.shtml>

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/81/PDF/N0746781.pdf?OpenElement>

Комментарий Комиссии международного права ООН к Статьям дипломатической защите // Доклад Комиссии международного права ООН о работе ее пятьдесят восьмой сессии (1 мая – 9 июня и 3 июля – 11 августа 2006 года). Док. ООН A/61/10. Стр. 12-100 – <http://legal.un.org/ilc/reports/2006/2006report.htm>

Международный Суд ООН - <http://www.icj-cij.org/>

Краткое изложение решений и консультативных заключений Международного Суда ООН (**на русском языке**) - <http://legal.un.org/ICJsummaries/>

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), (New Application: 1962), Second Phase, Judgment of 05 February 1970, ICJ Report, 1970, p. 3 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf>

The Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, ICJ Reports, 1986. p. 14. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf>

Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26th February, 2007, ICJ Reports, 2007, p. 43 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf>

The Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of 25 September 1997, ICJ Report, 1997, p. 7 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf>

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии:

Case IT-94-1, *Prosecutor v. Dusko Tadic*, (“*Prijedor*”), Judgment of 15th July 1999 // International Law Materials, vol. 38, p. 1541.

<http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf> - полный текст;

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/990715_summary_en.pdf - summary.

Case № IT-94-2-PT, *Prosecutor v. Dragan Nikolić* (“*Sušica Camp*”), Decision on Defence Motion Challenging the Exercise of Jurisdiction by the Tribunal, 9 October 2002 -

http://www.icty.org/x/cases/dragan_nikolic/tdec/en/10131553.htm

Европейский Суд по правам человека:

Ilascu and others v. Moldova and Russia, Application no. 48787/99, Judgment of 08 July 2004 (Grand Chamber – GC) - <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61886>,

на русском языке (извлечения) - http://sutyajnik.ru/rus/echr/judgments/ilascu_rus.htm, <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109229>

Catan and Others v. Moldova and Russia (GC), nos. 43370/04, 8252/05 and 18454/06, Judgment of 19 October 2012 - <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114082>, на русском языке (кратко) - <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117884>

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров:

Maffezini v. Kingdom of Spain, Case № ARB/97/7, decision on objections to jurisdiction, 25 January 2000.

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC565_En&caseId=C163

Maffezini v. Kingdom of Spain, Case № ARB/97/7, award, 13 November, 2000.

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC566_En&caseId=C163

LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic (ICSID Case No. *ARB/02/1*), Decision on Liability, 03 October 2006 -

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC627_En&caseId=C208

CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/8), Decision of the *ad hoc* Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic (25 September, 2007) –

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC687_En&caseId=C4

Тема 10. Международное право прав человека

Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и два факультативных протокола к нему (1966 г., 1989 г.).

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и факультативный протокол к нему 2008 г.

Конвенция о предупреждении и пресечении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и факультативный протокол к ней 2002 г.

Тема 11. Право внешних сношений

Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml

Венская конвенция о консульских отношениях от 24 апреля 1963 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/consular.pdf

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера от 14 марта 1975 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/state_relations.pdf

Конвенция о специальных миссиях от 8 декабря 1969 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/sp_missions.shtml

Конституция Российской Федерации 1993 г.

Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации» (Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации).

Указ Президента РФ от 28.10.1996 № 1497 «Об утверждении Положения о Посольстве Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 07.09.1999 № 1180 «Об утверждении Положения о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве».

Указ Президента РФ от 05.11.1998 № 1330 (ред. от 28.12.2008) «Об утверждении Положения о Консульском учреждении Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 29.09.1999 № 1316 «Об утверждении Положения о постоянном представительстве Российской Федерации при международной организации».

Решение Международного Суда ООН от 24 мая 1980 г. по делу о дипломатическом и консульском персонале (США против Ирана) / *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Islamic Republic of Iran)*, Judgment of 24 May 1980, ICJ Report, 1980. p. 3 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf>

Постановление ЕСПЧ от 14.03.2013 по делу OLEYNIKOV v. RUSSIA (36703/04).

Тема 12. Право международной безопасности

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 г. - <http://www.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/11d2e6203c37ed2643256a1700434414/e31bd5296c8ceefe43256a5a002e6460!OpenDocument>

Договор о нераспространении ядерного оружия от 12 июня 1968 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения от 11 февраля 1971 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/seabed_wmd_prohibition.shtml

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/chemweapons.pdf

Договор о запрещении размещения ядерного оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко) 1967 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/tlatelolko.pdf

Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана (Договор Раротонга) от 6 августа 1985 г. - <http://www.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/11d2e6203c37ed2643256a1700434414/96579f4a8385019243256a5a002e646f!OpenDocument>

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор) от 15 декабря 1995 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok.shtml

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке 1996 г. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pelindaba.pdf

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. - http://news.kremlin.ru/ref_notes/512

Консультативное заключение Международного Суда ООН относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения от 08.07.1996 г. (англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf>, на русском языке - http://www.icj-cij.org/homepage/ru/advisory/advisory_1996-07-08.pdf).

Сайт, посвященный безъядерным зонам - <http://www.opanal.org/NWFZ/nwfz.htm>

Тема 13. Международное экономическое право

Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров - http://www.rgwto.com/upload/contents/323/torg_spory.doc

Судебная практика ОРС ВТО:

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm

United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline. WT/DS2/AB/R. 29.04.1996.

Korea - Measures Affecting Government Procurement. WT/DS163/R. 19.01.2000. WT/DS163/R. 01.05.2000.

Australia — Measures Affecting Importation of Salmon. WT/DS18/R. 12.06.1998.

United States — Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services. WT/DS285/R. 10.11.2004.

Turkey — Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products. WT/DS34/R. 31.05.1999.

Canada — Measures Affecting the Importation of Milk and the Exportation of Dairy Products. WT/DS103/R; WT/DS113/R. 17.05.1999.

US — Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMs) from Korea. WT/DS296/AB/R. 27.06.2005.

Australia – Subsidies Provided to Producers and Exporters of Automotive Leather - Recourse to Article 21.5 of the DSU by the United States. WT/DS126/RW. 21.01.2000.

Guatemala — Definitive Anti-Dumping Measure on Grey Portland Cement from Mexico. WT/DS156/R. 24.10.2000.

United States — Import Measures on Certain products from the European Communities. WT/DS165/R. 17.07.2000.

European Communities — Measures Affecting Trade in Commercial Vessels. WT/DS301/R. 22.04.2005.

European Communities — Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas; Recourse to Article 22.6 Arbitration Report. WT/DS27/ARB. 09.04.1999.

United States — Tax Treatment for «Foreign Sales Corporations»; Recourse to Article 22.6 Arbitration Report. WT/DS108/ARB. 30.08.2002.

Brazil — Export Financing Programme for Aircraft; Recourse to Article 22.6 Arbitration Report. WT/DS46/ARB. 28.08.2000.

United States — Transitional Safeguard Measure on Combed Cotton Yarn from Pakistan, Appellate Body Report. WT/DS192/AB/R. 08.10.2001.

United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea, Appellate Body Report. WT/DS202/AB/R. 15.02.2002.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров:

Maffezini v. Kingdom of Spain, Case № ARB/97/7, decision on objections to jurisdiction, 25 January 2000.

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC565_En&caseId=C163

Maffezini v. Kingdom of Spain, Case № ARB/97/7, award, 13 November, 2000.

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC566_En&caseId=C163

LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic (ICSID Case No. *ARB/02/1*), Decision on Liability, 03 October 2006 -

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC627_En&caseId=C208

CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/8), Award of the Tribunal (12 May 2005) -

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC504_En&caseId=C4

Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. (“Aucoven”) v. Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/00/5), Award of the Tribunal (September 23, 2003) -

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC610_En&caseId=C192

ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. Republic of Hungary (ICSID Case No. ARB/03/16), Award, 02 October 2006 -

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC648_En&caseId=C231

Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. United Mexican States, (ICSID Case No. ARB(AF)/04/5), Award (21 November 2007), **paras. 100-180** –

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC782_En&caseId=C43

Тема 14. Международное морское право

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998 г. №155-ФЗ.

Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ.

Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» от 17.12.1998 г. № 191-ФЗ.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г. №81-ФЗ.

Тема 15. Территория в международном праве

Договор об Антарктике 1959 г. -
http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_r.pdf

Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 г. -
<http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/USA-RUS1990MB.PDF>

Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане 15 сентября 2010 года -
http://news.kremlin.ru/ref_notes/707

Симодский трактат 1855 г.

Договор между Россией и Японией 1875 г.

Портсмутский мирный договор между Россией и Японией 1905 г.

Сан-Францисский мирный договор с Японией 1951 г.

Совместная декларация СССР и Японии 1956 г.

Тема 16. Международное космическое право

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml

Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/astronauts_rescue.shtml

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/damage.shtml

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/objects_registration.shtml

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml

Тема 17. Международное воздушное право

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. -
http://www.icao.int/publications/Documents/7300_cons.pdf

Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952 г. -
<http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1293569>

Варшавская конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. -
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_36041.html

Монреальская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1999 года -
<http://www.femida.info/12/kunpmvpmonrealr281999g000.htm>

Тема 18. Международное уголовное право

Римский Статут Международного уголовного суда 1998 г. -
[http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute\(r\).pdf](http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf)

Элементы преступлений Международного уголовного суда -
<http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/elementy-prestypleny.pdf>

Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда -
<http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/pravila-procedury-docazivania.pdf>

Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 1945 г. -
<http://docs.cntd.ru/document/901737883>

Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г., 1993 г. -
<http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml>

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 - <http://www.un.org/ru/law/icty/charter.shtml>

- Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml
- Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/single1961.pdf
- Конвенция о психотропных веществах 1971 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/substances1971.pdf
- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml
- Конвенция по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1971 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aviation_security.shtml (вместе с Протоколом о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах 1988 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/airports.shtml).
- Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_convention.shtml
- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bombing.shtml
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml
- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucl_ter.shtml
- Европейская конвенция о выдаче 1957 г. - <http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/024.htm>
- Устав (Конституция) Международной организации уголовной полиции 1956 г. - <http://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf>
- Положение о Национальном центральном бюро Интерпола МВД России - http://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_centralnoe_bjuro_Interpola/Polozhenie_o_Nacionalnom_centralnom_bjur

Тема 19. Международное гуманитарное право

Женевский конвенции и дополнительные протоколы к ним - <http://www.icrc.org/rus/resources/ihl-databases/index.jsp>

Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г.

Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море 1949 г.

Конвенция (III) об обращении с военнопленными 1949 г.

Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 г.

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г.

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера, 1977 г.

Консультативное заключение Международного суда ООН относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории от 9 июля 2004 г. - http://www.icj-cij.org/homepage/ru/advisory/advisory_2004-07-09.pdf

Консультативное заключение Международного Суда ООН относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения от 08.07.1996 г. (англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf>, рус. - http://www.icj-cij.org/homepage/ru/advisory/advisory_1996-07-08.pdf).

Prosecutor v. Tadic, IT-94-1-AR72. Decision of an Appellate Body. 15 July 1999. URL: <http://www.un.org/icty/tadic/appeal/judgement/index.htm>

Тема 20. Международное экологическое право

Декларации ООН по окружающей среде:

Стокгольмская Декларация конференции ООН по проблемам окружающей среды человека 1972 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию 1992 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml

Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию 2002 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml

Конвенции по защите Мирового океана:

Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/sea_pollution.pdf

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dumping.shtml с Прото-

КОЛОМ 1996 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol_sea_waste.shtml

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. с изменениями, внесенными Протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ 73/78) -

<http://www.sur.ru/sites/default/files/Mejdunarodnor%20zakonodatelstvo/Morpolrus.doc>

Биоразнообразие:

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml с Картахенским протоколом 2000 г. -

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/cartagena.pdf

Охрана климата, атмосферы и озонового слоя:

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. -

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/transboundary.shtml (с протоколами -

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml)

Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ozone.shtml

Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г. -
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml

Котский протокол 1997 г. к Рамочной конвенции об изменении климата 1997 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml

ОВОС:

Соглашение об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г. -

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/env_assessment.shtml

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orhus.shtml

Антарктика:

Протокол 1991 г. об охране окружающей среды к Договору об Антарктике с приложениями - <http://www.ats.aq/r/ep.htm>

Международная ответственность за трансграничный ущерб:

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения, нефтью (КГО) 1969 г., Международная конвенция о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью (Конвенция о Фонде) 1971 г. (в ред. 1992 г.), с Протоколом о дополнительном Фонде 2003 г. -

http://www.iopcfunds.org/uploads/tx_iopcpublishations/Text_of_Conventions_e.pdf

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г. - http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/Russian/infcirc500_rus.pdf

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (в ред. Протокола 1997 г.) - http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/Russian/infcirc566_rus.pdf

Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб 1997 г. - http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/Russian/infcirc567_rus.pdf

Киевский протокол 2003 г. о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные воды к [Конвенции 1992 года по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер](#) и к Конвенции 1992 года о трансграничном воздействии промышленных аварий - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/27_16r.pdf

Базельский протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления, 1999 г. - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/basel_protocol.shtml

Практика Международного Суда ООН

Консультативное заключение Международного Суда ООН относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения от 08.07.1996 г. (англ. - <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf>, рус. - http://www.icj-cij.org/homepage/ru/advisory/advisory_1996-07-08.pdf).

The Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment of 25 September 1997, ICJ Report, 1997, p. 7 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf>, кратко на русс. - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/ST-LEG-SER-F-1-Add2_R.pdf

Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment of 20 April 2010, ICJ Report, 2010, p. 14 - <http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf>, кратко на русс. - http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/177_r.pdf

Международные третейский суды и арбитражи:

Trail Smelter Case (United States, Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941 // Reports of International Arbitral Awards (<http://www.un.org/law/riaa/>), Vol. III, pp. 1905-1982 - http://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf

Практика ЕСПЧ:

Тематический обзор «Окружающая среда» (выбор дела для обзора) - http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_RUS.pdf

Практика Международного трибунала по морскому праву

Консультативное заключение Камеры по спорам, касающимся морского дна, относительно обязанностей и обязательств государств, поручившихся за физических и юридических лиц применительно к деятельности в Районе, 2011 г. —

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/Adv_Op_010211_eng.pdf, резолютивная часть на русс. - <http://www.isa.org.jm/files/documents/RU/17Sess/LTC/ISBA-17LTC-5.pdf>

Дела № 3 и 4: Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures - <https://www.itlos.org/index.php?id=62&L=0%20and%207%3D2>

Дело № 7: Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean (Chile/European Union) - <https://www.itlos.org/index.php?id=99&L=0%20and%207%3D2>

Дело № 10: The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures - <https://www.itlos.org/index.php?id=102&L=0%20and%207%3D2>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем

удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;

				- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	Консультант-Плюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	<u>Национальная электронная библиотека</u> (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г.

				по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библио- тека	сторон- няя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», догово- ры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по
----	--------------------	-----------	---	--

				31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», до- говоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской гос- ударственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государ- ственная библиотека», до- говоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio- online.ru	ООО «Электронное изда- тельство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юсти-	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом

	цинформ»			«Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	

	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,

- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.